

Servicii de proiectare și lucrări de execuție construcții și instalații, pentru investiția:

COMPLEX MUZEAL - Galeria Istorică a Transilvaniei PENTRU MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI CLUJ-NAPOCA

Nr. 1020 din 13.03.2024.

Se aprobă,

Manager,

MARCU

FELIX-

FLORIN

Digitally signed
by MARCU
FELIX-FLORIN
Date: 2024.03.13
18:14:28 +02'00'

RASPUNS CLARIFICARI

în cadrul procedurii de atribuire prin LICITATIE DESCHISA

a contractului de achiziție publică având ca obiect:

**[CN1065244] - Servicii de proiectare și lucrări de execuție construcții și instalații, pentru investiția:
COMPLEX MUZEAL - Galeria Istorică a Transilvaniei PENTRU MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A
TRANSILVANIEI CLUJ**

1. INTREBARE:

CONTINUT SOLICITARE:

Având în vedere complexitatea proiectului ceea ce presupune

- necesitatea întocmirii listelor de cantități pentru elaborarea unei oferte financiare competitive și corecte,
- detalierea informațiilor ce trebuie prezentate în cadrul propunerii tehnice

și totodată coroborat cu

- contextul actual în care există extrem de multe situații neprevăzute care au afectat lanțul de aprovizionare și implicit producția în multe sectoare fapt care îngreunează primirea ofertelor de preț de la furnizori și subantreprenori, oferte de preț necesare întocmirii unei oferte competitive care să corespundă cerințelor calitative și cantitative ale proiectului,

va rugăm să acceptați decalarea termenului de depunere a ofertei cu 45 de zile.

RASPUNS:

Autoritatea contractantă prelungește termenul de depunere oferte, în loc de: 25.03.2024 ora 15, ofertele se vor putea depune până la data de 19.04.2024 ora 15.

În acest sens se va publica o erată de prelungire.

2. INTREBARE:

Referitor la cerința din fișa de date III.1.3.a) **Capacitatea tehnică și/sau profesională - Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1.Ofertantul trebuie să facă dovada că a finalizat în ultimii 5 ani execuția unei construcții similare în cadrul unui contract de lucrări de aceeași natură (ce a inclus proiectarea și execuția lucrărilor), sau maxim 3 contracte, rezultând astfel că operatorul economic în cauză a avut capacitatea de a gestiona construcția unui obiectiv de investiții similar pentru care a fost responsabil de îndeplinirea indicatorilor de performanță și calitate, din care cel puțin**

un contract cu obiect proiectare și execuție, și/sau execuție de clădiri din categoria de importanță B sau superioară.....lucrări de aceeași natură și complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexității și/sau scopului, cu o valoare cumulată de minim 111.400.000 lei fără TVA, din care cel puțin

un contract cu obiect proiectare și execuție, și/sau execuție de clădiri din categoria de importanță B sau superioară. Lucrări similare: lucrări de modernizare și/sau reabilitare și/sau extindere și/sau construcție nouă, cu obiect proiectare și execuție, și/sau execuție de clădiri din categoria de importanță B sau superioară, în conf. cu HG nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care ofertantul dorește să demonstreze îndeplinirea cerinței privind experiența similară prin contracte de proiectare și execuție/ execuție lucrări din afara României, vă rugăm să precizați cum vor fi încadrate respectivele lucrări din punct de vedere al categoriei de importanță având în vedere faptul că reglementarea privind categoria de importanță a construcțiilor este o reglementare națională și are aplicabilitate doar pe teritoriul României.

RASPUNS:

În vederea îndeplinirii cerinței privind experiența similară prin contracte de proiectare și execuție/ execuție lucrări din afara României, precizăm următoarele:

- Potrivit HG nr. 766/1997 indicat, construcții de importanță deosebită (B); art. 4 prevede:

Art. 4. - Conducerea și asigurarea calității în construcții se aplică, în funcție de categoria de importanță a construcțiilor sau de complexitatea și de importanța unor lucrări, astfel:

a) prin sistemul calității, definit și documentat pe baza principiilor și recomandărilor din standardele SR EN ISO seria 9000, adaptate specificului construcțiilor, pentru:

(i) construcții având categoria de importanță excepțională sau deosebită

Coroborat cu

CATEGORII DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIILOR Listă exemplificativă | Regulament

Parte integrantă din Hotărâre 261/1994

II. Categoria de importanță B - Construcții de importanță deosebită

1. Construcții cu funcții importante, a căror neîndeplinire implică riscuri majore pentru societate și natură, pe zone limitate.

Exemple: construcții din industria chimică; căi ferate, șosele, poduri, porturi și aeroporturi de interes național; baraje pentru acumulări mari de apă; construcții social-culturale cu aglomerări mari de oameni; stații de emisie de radio și televiziune.

2. Construcții cu valoare deosebită de patrimoniu sau care adăpostesc asemenea valori.

Exemple: monumente de arhitectură, situri istorice, muzee, arhive și biblioteci de importanță națională

Autoritatea contractantă accepta ca fiind echivalent cerinței, orice contract finalizat de proiectare și execuție/ execuție lucrări din afara României care a avut ca obiect *Construcții de importanță deosebită*.

Vă comunicăm că rămâne în sarcina operatorului economic potențial participant la procedura, demonstrarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară prin contracte de proiectare și execuție/ execuție lucrări din afara României, ținând cont de reglementările naționale invocate mai sus.

3. ÎNTREBARE:

1. Vă rugăm să ne comunicați dacă ofertele de pret trebuie să respecte pragurile valorice de la fiecare capitol așa cum sunt prezentate la pct II.1.4 din Fisa de date, respectiv proiectare lucrare, execuție lucrare și asistență tehnică, sau este suficientă încadrarea ofertei în estimarea totală de 112.403.618, 00 lei fără TVA?

RASPUNS:

Încadrarea ofertei se va face ținând cont de estimarea totală a achiziției, respectiv: 112.403.618,00 lei fără TVA.

Autoritatea contractanta a publicat pragurile valorice la punctul II.1.4. in fisa de date, ca titlu de recomandare rezultate in urma SF.

4. INTREBARE:

2. In caietul de sarcini se solicita pentru personalul nominalizat prezentarea documentelor justificative privind experiența similara si pregătirea profesionala, dupa cum urmează:

- CV (CV-urile prezentate vor purta numele in clar si semnătura in original a persoanei respective);
- Copii ale diplomelor/atestatelor/altor documente justificative
- Recomandări sau alte documente care dovedesc experiența specifica
- Declarație de disponibilitate

Asa cum este formulata cerinta, intelegem ca trebuie prezentate CV-uri si recomandari si pentru ceilalti specialisti, in afara celor care fac parte din criteriul de atribuire, respectiv pentru Responsabilii Tehnici cu Executia, Responsabilul cu controlul calitatii, Responsabilul SSM.

Va rugam sa clarificati acest aspect.

RASPUNS:

Asa cum se mentioneaza in caietul de sarcini:

Cerinte minime personal

Personal	Experienta
Manager de contract/Proiect Reprezentantul Antreprenorului	Calificari Experienta generala - minim 10 ani de experienta generala in profesie. Persoana propusa pentru aceasta pozitie va face dovada atestarii de manager de proiect cod COR 241919 sau 242101 sau echivalent Experienta specifica - participarea in calitate de Lider de echipa/Lider adjunct de echipa, Manager proiect/Manager adjunct proiect, Coordonator proiect/Coordonator adjunct proiect in cel putin un contract de tip proiectare/ si/sau executie lucrari/ proiectare si executie lucrari de constructie/reabilitare/modernizare lucrari de constructii civile categoria de importanta C;
Sef santier	Experienta generala - minim 7 ani de experienta generala in profesie. Experienta specifica – minim 5 ani experienta in coordonarea lucrarilor de constructii, din care minim 2 ani ca sef santier.
RTE domeniul 1.1	Constructii civile, industriale si agricole
RTE domeniul 6.1	Instalatii electrice
RTE domeniul 6.2	Instalatii sanitare, termice, HVAC
RTE domeniul 6.3	Instalatii gaze naturale si combustibile

Responsabil cu controlul calitatii	Persoana responsabila cu elaborarea, implementarea si imbunatatirea sistemului calitatii, tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective, stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii, evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii inspectiilor si a incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului.
Responsabil SSM pe santier	Persoana absolventa de studii/cursuri autorizate, recunoscute la nivel national in domeniul SSM, responsabila cu evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificare a modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator.

„Ofertantul va prezenta **modalitatile de asigurare a accesului la specialistii descrisi mai sus** si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare privind calitatea in constructii si a altor legi incidente.

Pentru **personalul nominalizat conform cerintelor de mai sus**, ofertantul va prezenta documente justificative privind experienta similara si pregatirea profesionala, dupa cum urmeaza:

- CV (CV-urile prezentate vor purta numele in clar si semnatura in original a persoanei respective);
- Copii ale diplomelor/atestatelor/altor documente justificative
- Recomandari sau alte documente care dovedesc experienta specifica
- Declaratie de disponibilitate

Numarul si specialitatile personalului solicitat de Autoritatea Contractanta sunt minime, ofertantii avand obligatia de a asigura in sprijinul acestora personal propriu suplimentar, ori resurse de personal din afara institutiei acestora – personal suport.”

Obligativitatea prezentarii documentelor justificative privind experienta similara si pregatirea profesionala, dupa cum urmeaza:

- CV (CV-urile prezentate vor purta numele in clar si semnatura in original a persoanei respective);
- Copii ale diplomelor/atestatelor/altor documente justificative
- Recomandari sau alte documente care dovedesc experienta specifica
- Declaratie de disponibilitate /extras Revisal, dupa acz

Se refera la toti expertii nominalizati, inclusiv, daca este cazul, si pentru personalul propriu suplimentar nominalizat.

5. INTREBARE:

In documentatia publicata in SEAP este prezentat devizul general al investitiei preconizate in valoare de 112.403.618,00 lei fara TVA, din care:

- proiectare lucrare: 690.000,00 lei fără TVA;
- execuție lucrare: 111.483.618,00 lei fără TVA;
- asistență tehnică din partea proiectantului: 230.000,00 lei fără TVA.

Structurat pe capitole de cheltuieli, conform HG907/2006 cu modificarile ulterioare, astfel:

Capitolul 1	1.529.200,00 lei
Capitolul 2	558.618,00 lei
Capitolul 3	920.000,00 lei
Capitolul 4	106.390.000,00 lei
Capitolul 5	3.005.800,00 lei
Capitolul 6	0,00 lei

Fata de sumele prevazute de dvs. in devizul genral constatam faptul ca activitatile de proiectare reprezinta doar 0,82% din valoarea investitiei, in bugetul de proiectare fiind inclusa si suma de 230.000,00 lei pentru asistenta tehnica.

Nu insistam asupra acestui procent, respectiv valoare care, in opinia noastra, contravine prevederilor OAR – Ordinul arhitectilor din Romania privind cotele procentuale ale activitatilor de preproiectare raportat la valoarea obiectivului de investitii.

Avand in vedere cele prezentate, **va rugam sa clarificati daca potentialii ofertanti pot elabora propunerea finaciara cu o alta valoare a capitolelor de cheltuieli decat cele prevazute in documentatia de atribuire respectand insa incadrarea in valoare estimata a investitiei.**

RASPUNS:

Incadrarea ofertei se va face tinand cont de estimarea totala a achizitiei, respectiv: 112.403.618,00 lei fara TVA.

Autoritatea contractanta a publicat pragurile valorice la punctul II.1.4. in fisa de date, ca titlu de recomandare rezultate in urma SF.

6. INTREBARE:

In devizul general prezentat de catre dvs. in SEAP sunt prevazute urmatoarele capitole de cheltuieli:

Capitolul 4.2	4.340.000,00 lei
Capitolul 4.3	21.700.000,00 lei
Capitolul 4.5	15.800.000,00 lei

Pentru aceste capitole de cheltuieli in caietul de sarcini sunt prevazute diverse utilaje/echipamente si dotari pentru care ati prevazut un set minimal de caracteristici tehnice.

Avand in vedere cele prezentate, pentru corecta informare a operatorilor economici interesati, respectiv pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare conforme cu solicitarile dvs. **va rugam sa clarificati prin**

prezentarea de fise tehnice a echipamentelor/utilajelor/dotarilor, structurate pe capitolele de cheltuieli prevazute in devizul general.

In concret, va rugam sa publicati in SEAP fise tehnice aferente capitolului 4.2, fise tehnice aferente capitolului 4.3. fise tehnice aferente capitolului 4.5.

RASPUNS:

1. Răspuns pentru întrebarea nr. 6:

Având în vedere că proiectul a fost realizat la faza S.F., în conformitate cu prevederile H.G. 907 din 2016 nu este necesară și în consecință nu au fost elaborate fișe tehnice pentru echipamente și dotări, bugetarea acestora fiind raportată la echipamente și dotări similare care pot acoperi caracteristicile necesare prezentelor soluții tehnice.;

Autoritatea contractanta nu detine fise tehnice a echipamentelor/utiajelor/dotarilor, deoarece acestea nu sunt obligatorii la faza de SF.

Se vor pune la dispozitia ofertantilor specificatiile tehnice minime privind dotarile din laboratoare, care cuprind detalii orientative ale echipamentelor/utajelor/dotarilor, ca titlu de referinta in vederea intocmirii ofertelor.

7. INTREBARE:

In documentatia de atribuire este prevazuta posibilitatea vizitarii amplasamentului propus pentru investitie. Compania noastra doreste sa viziteze amplasamentul si pentru pregatirea acestei deplasari (rezervari bilete avion, cazari, etc.) **va rugam sa ne clarificati prin publicarea in SEAP a datelor la care aceasta vizita poate fi efectuata.**

RASPUNS:

Amplasamentul se poate vizita în perioada 20-21 si 25 martie 2024 (între orele 8.30 -14.00) cu programare prealabila, cu cel puțin o zi înainte, solicitarea de vizită a amplasamentului se face în scris pe mail la adresa pnrr@mnit.ro si cc: secretariat@mnit.ro . La cerere se pot stabili de comun acord si alte date de vizitare.

Observație! Confirmările nu se fac pe telefon!

8. INTREBARE:

Devizul din Caietul de sarcini pag. 104-106 nu se potrivește cu cel din Documentația economică – varianta maximală. Valoarea de investiție estimată a achiziției este egal cu Totalul general din cel dintâi, însă cel din urmă conține o serie de poziții care vor fi evident necesare (în primul rând pct. 5.3 cheltuieli diverse și neprevăzute 0 lei vs. 6.455.000 lei). Vă rugăm să clarificați dacă valoarea de investiție trebuie actualizată sau nu conform Documentației economice?

RASPUNS:

2. Răspuns pentru întrebarea nr. 8:

Atașat prezentei adrese găsiți devizul general – varianta maximală din cadrul documentației tehnice la faza S.F., aprobat în ședința Comisiei Tehnico-Economice.;

9. INTREBARE:

Caietul de sarcini de la achiziția DF1175394 din martie 2023 conținea la pag. 11 o referire la studiul geotehnic de detaliu, Caietul de sarcini actual nu conține nimic. Vă rugăm să clarificați dacă studiul va fi necesar sau nu? Și dacă da, a fost bugetat în capitolul 3 proiectare?

RASPUNS:

Studiul de fezabilitate face parte din documentatia de atribuire si contine toate documentele indicate de HG 907/2016.

In cazul in care SF publicat nu contine referinte la aspectul indicat, orice alte detalii suplimentare vor fi clarificate la faza de PT cu ofertantul castigator.

Oferta se va depune potrivit anuntului de participare CN1065244/14.02.2024, si nu conform altor proceduri initiale pe SEAP.

10. INTREBARE:

Vă rugăm să puneți la dispoziție PUZ aprobat prin HCL nr. 4/31.01.2023 menționat în Certificatul de urbanism nr. 152 din 3.3.2023.

RASPUNS:

Se ataseaza PUZ aprobat prin HCL nr. 4/31.01.2023

11. INTREBARE:

In documentatia publicata in SEAP, „Conditii generale pentru proiectare si executie lucrari”, la clauza 45. Valoarea Contractului, numerotarea sub-clauzelor este, in opinia noastra, eronata, fiind precizate sub-clauzele numerotate 48.8, 48.9, 48.10, 48.11.

Va rugam sa clarificati eroarea semnalata prin publicarea in SEAP a formularului „Conditii generale pentru proiectare si executie lucrari” corectat.

RASPUNS:

Se ataseaza DRAFT CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE COMPLEX MUZEAL-semnat.pdf renumerotat.

12. INTREBARE:

In documentatia publicata in SEAP, „Conditii generale pentru proiectare si executie lucrari”, la clauza 50. Plati, numerotarea sub-clauzelor este, in opinia noastra, eronata, fiind numerotata de doua ori sub-clauza 50.3.

Va rugam sa clarificati eroarea semnalata prin publicarea in SEAP a formularului „Conditii generale pentru proiectare si executie lucrari” corectat.

RASPUNS:

Se ataseaza DRAFT CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE COMPLEX MUZEAL-semnat.pdf renumerotat.

13. INTREBARE:

In documentatia publicata in SEAP, „Conditii generale pentru proiectare si executie lucrari”, la clauza 68. Alocarea riscurilor, numerotarea sub-clauzelor este, in opinia noastra, eronata numerotarea incepand cu sub-clauza 68.5.

Va rugam sa clarificati eroarea semnalata prin publicarea in SEAP a formularului „Conditii generale pentru proiectare si executie lucrari” cu renumerotarea corespunzatoare a sub-cluzelor.

RASPUNS:

Se ataseaza DRAFT CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE COMPLEX MUZEAL-semnat.pdf renumerotat.

14. INTREBARE:

Referitor la cerinta pentru experienta similara, in fisa de date este prevazut:

"Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul trebuie să facă dovada că a finalizat în ultimii 5 ani execuția unei construcții similare în cadrul unui contract de lucrări de aceeași natură (ce a inclus proiectarea și execuția lucrărilor), sau maxim 3 contracte, rezultând astfel că operatorul economic în cauză a avut capacitatea de a gestiona construcția unui obiectiv de investiții similar pentru care a fost răspunzător de îndeplinirea indicatorilor de performanță și calitate, din care cel puțin un contract cu obiect proiectare și execuție, si/sau execuție de clădiri din categoria de importanță B sau superioară. Cerința de calificare referitoare la experiența similară va fi considerată îndeplinită dacă ofertantul va face dovada că a realizat în ultimii 5 ani, în mod corespunzător lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului, lucrări de aceeași natură și complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexității și/sau scopului, cu o valoare cumulată de minim 111.400.000 lei fără TVA, din care cel puțin un contract cu obiect proiectare și execuție, si/sau execuție de clădiri din categoria de importanță B sau superioară".

Intrebare: Va rugam sa clarificati in varianta prezentarii a maxim 3 contracte de lucrari, care este tipul celorlalte doua contracte de lucrari, altele decat cel pentru lucrari din categoria B de importanta la care este specificat faptul ca poate fi contract de proiectare si executie sau de executie, respectiv daca pot fi contracte de executie si/sau de proiectare si executie la fel ca cel de categoria B?

RASPUNS:

Cerința de calificare referitoare la experiența similară va fi considerată îndeplinită dacă ofertantul va face dovada că a realizat în ultimii 5 ani, în mod corespunzător lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului, lucrări de aceeași natură și complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexității și/sau scopului, maxim 3 contracte cu o valoare cumulată de minim 111.400.000 lei fără TVA, din care cel puțin un contract cu obiect proiectare și execuție, și/sau execuție de clădiri din categoria de importanță B sau superioară.

Tipul celorlalte două contracte de lucrări pot fi contract cu obiect proiectare și execuție, și/sau execuție de clădiri din categoria de importanță cel puțin C.

15. INTREBARE:

Având în vedere complexitatea proiectului și a volumului mare de muncă și ținând cont de faptul de obiectivul este de tipul proiectare și execuție, vă rugăm să decalati termenul de depunere al ofertelor cu 20 zile, pentru a oferi posibilitatea ofertanților de a face o ofertă completă și corectă.

RASPUNS:

Autoritatea contractantă prelungește termenul de depunere oferte, în loc de: 25.03.2024 ora 15, ofertele se vor putea depune până la data de 19.04.2024 ora 15.

În acest sens se va publica o erată de prelungire.

16. INTREBARE:

Având în vedere complexitatea contractului, volumul mare de documente ce necesită a fi analizate, precum și pentru a putea elabora și prezenta oferte complete și conforme, care să răspundă întocmai cerințelor Autorității Contractante, vă rugăm să aveți amabilitatea de a accepta decalarea termenului de transmitere al ofertelor cu **15 zile**.
Subliniem faptul că decalarea termenului limită de depunere pentru motivele expuse anterior nu face decât să permită accesul neîngrădit la procedură și să încurajeze concurența.

RASPUNS:

Autoritatea contractantă prelungește termenul de depunere oferte, în loc de: 25.03.2024 ora 15, ofertele se vor putea depune până la data de 19.04.2024 ora 15.

În acest sens se va publica o erată de prelungire.

17. INTREBARE:

Subscrisă, în calitate de potențial ofertant la procedura sus rubricată, ca urmare a studierii documentației de atribuire, vă rugăm să acceptați **prelungirea perioadei pentru elaborarea ofertelor cu 20 de zile față de data actuală de depunere**, durată care ar constitui un „**interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor, pentru pregătirea documentelor și pentru depunerea ofertelor așa cum sunt solicitate prin documentația de atribuire**”.

Justificăm prezenta solicitare având în vedere următoarele aspecte:

- specificitatea, natura și complexitatea contractului ce face obiectul procedurii de achiziție publică;

coroborat cu:

- necesitatea potențialilor ofertanți de a subcontracta anumite servicii/ lucrări ce fac obiectul contractului, fapt ce determină o perioadă mai îndelungată de obținere a documentelor necesare depunerii unei oferte complete, competitive și în concordanță cu documentația de atribuire.

Precizăm că o posibilă decalare de termen este în favoarea autorității contractante, având ca principal scop promovarea concurenței între operatorii economici, precum și asigurarea utilizării eficiente a fondurilor prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante, scopuri promovate și de legislația în achiziții.

RASPUNS:

Autoritatea contractanta prelungeste termenul de depunere oferte, in loc de: 25.03.2024 ora 15, ofertele se vor putea depune pana la data de 19.04.2024 ora 15.

In acest sens se va publica o erata de prelungire.

18. INTREBARE:

Va rog sa acceptati prelungirea termenului in vederea depunerii licitatiei. Pentru a face o oferta completa si concludenta este necesar un timp mai lung pentru pregatirea acesteia.

RASPUNS:

Autoritatea contractanta prelungeste termenul de depunere oferte, in loc de: 25.03.2024 ora 15, ofertele se vor putea depune pana la data de 19.04.2024 ora 15.

In acest sens se va publica o erata de prelungire.

19. INTREBARE:

Avand in vedere declivitatea pronuntata a terenului, va rog sa ne puneti la dispozitie ridicarea topografica in format DWG.

RASPUNS:

3. Răspuns pentru întrebarea nr. 19:
Atașat prezentei adrese găsiți ridicarea topografică în format editabil dwg.;

20. INTREBARE:

Avand in vedere declivitatea pronuntata a terenului, consideram ca studiul geotehnic trebuie completat cu foraje suplimentate si expertiza de stabilitate versant.

RASPUNS:

1. Răspuns pentru întrebarea nr. 20:
Referitor la solicitarea de la întrebarea nr. 1 vă comunicăm faptul că prin Caietul de Sarcini aferent contractului nr. 55 din 06.05.2022, la pagina 5 se specifică: „- studiul geotehnic și/sau studii de analiză și stabilitate a terenului (există și este pus la dispoziție de către Beneficiar. În cazul în care se impun completări / modificări ale studiului geotehnic, se vor realiza de către prestator, fără costuri suplimentare). Având în vedere faptul că documentația tehnică la faza S.F. a fost predată și recepționată de către dvs. în calitate de beneficiar, completarea studiului geotehnic cu foraje suplimentare și expertiză de stabilitate versant revine prestatorului de servicii la faza D.T.A.C. și/sau P.T.+D.D.E.;

21. INTREBARE:

1. In caietul de sarcini la pagina 4 se face urmatoarea precizare:
“Proiectantul va introduce în proiect, la solicitarea beneficiarului, instalații și echipamente ce nu au fost menționate în studiul de fezabilitate sau în caietul de sarcini, pe toată durata execuției serviciilor de proiectare, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice înainte de data predării Proiectului Tehnic”.

Va rugam sa clarificati daca introducerea de instalatii si echipamente ce nu au fost mentionate in studiul de fezabilitate sau in caietul de sarcini se va face cu suplimentarea financiara a contractului, intrucat constituie *modificari la contract*, si nu in ultimul rand nu au fost bugetate la etapa de studiu de fezabilitate si implicit in ofertele depuse de operatorii economici.

RASPUNS:

„Proiectantul va introduce în proiect, la solicitarea beneficiarului, instalații și echipamente ce nu au fost menționate în studiul de fezabilitate sau în caietul de sarcini, pe toată durata execuției serviciilor de proiectare, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice înainte de data predării Proiectului Tehnic.,, se referă la modificări ale tipurilor de instalații, față de SF, modificări ce se vor face în urma consultărilor dintre beneficiar și proiectant, fără să genereze costuri suplimentare.

Având în vedere că obiectivul ce urmează a se realiza este o construcție ce trebuie să asigure un microclimat special de depozitare și siguranță (aici se vor depozita obiecte de patrimoniu, valori), consultările proiectantului cu beneficiarul (specialist în conservare), este un factor determinant în realizarea unui obiectiv care să corespundă cerințelor de calitate impuse de normativele în vigoare.

22. INTREBARE:

2. În caietul de sarcini la paginile 58-59 sunt prezentate echipamentele CTA, iar una din caracteristici se refera la *Umidificator aer cu burete absorbant*.

Va comunicam ca furnizorilor reprezentanti ai marilor producatori nu le este clar la ce se refera aceasta caracteristica, intrucat solutiile cunoscute de ei pentru umidificare sunt:

- Umidificare cu abur
- Umidificare adiabatica cu presiune.

Va rugam sa ne comunicati cateva detalii fata de aceasta specificatie.

RASPUNS:

4. Răspuns pentru întrebarea nr. 22:

Centralele de tratare a aerului (CTA) echipate cu umidificatoare cu burete sunt dispozitive folosite pentru a controla umiditatea aerului într-un spațiu interior. Aceste umidificatoare utilizează un burete special pentru a absorbi apă dintr-un rezervor și pentru a o elibera în aer sub formă de vapori, contribuind astfel la menținerea unei umidități optime în încăperi. Acest lucru poate fi util în special în timpul sezonului de încălzire, când aerul din interior poate deveni uscat din cauza sistemelor de încălzire. Totodată vă comunicăm faptul că se pot utiliza umidificatoare cu abur în locul celor cu burete absorbant, acestea putând satisface necesitățile de umiditate în măsură egală.;

Autoritatea contractanta nu detine fise tehnice a echipamentelor/utajelor/dotarilor, deoarece acestea nu sunt obligatorii la faza de SF.

Se vor pune la dispozitia ofertantilor specificatiile tehnice minime privind dotarile din laboratoare, care cuprind detalii orientative ale echipamentelor/utajelor/dotarilor, ca titlu de referinta in vederea intocmirii ofertelor.

23. INTREBARE:

3. Avand in vedere faptul ca Certificatul de urbanism nr.152 din 03.03.2023 nu include relocarea utilitatilor de pe amplasament si nici bransamentele si faptul ca acesta va expira la data de 03.03.2024, va rugam sa ne comunicati daca obtinerea unui nou certificat de urbanism face obiectul contractului.

RASPUNS:

Nu face obiectul contractului.

Se depune Certificatul de urbanism nr. 152 din 03.03.2023 actualizat, cu valabilitate până la 03.03.2025.

24. INTREBARE:

Avand in vedere complexitatea proiectului si nivelul de exigenta urmarit, va rugam sa dispuneti prelungirea datei limita de depunere a ofertei cu cel putin 1 luna de zile.

RASPUNS:

Autoritatea contractanta prelungeste termenul de depunere oferte, in loc de: 25.03.2024 ora 15, ofertele se vor putea depune pana la data de 19.04.2024 ora 15.

In acest sens se va publica o erata de prelungire.

25. INTREBARE:

Avand in vedere tehnologia proprie de executie, managementul resurselor si eficientizarea termenelor de executie va rugam sa acceptati utilizarea solutiilor proprii pentru structura principala de rezistenta (solutie beton monolit, beton prefabricat si/sau structura metalica), cu respectarea cerintelor geometrice propuse in studiul de fezabilitate.

RASPUNS:

Propunerea tehnică reprezintă modalitatea concretă (propria viziune a ofertantului asupra contractului și modul propriu de realizare, astfel cum s-a menționat în cadrul fișei de date a achiziției) pe care ofertantul o recomandă autorității contractante în vederea îndeplinirii cerințelor sale tehnice stabilite.

Astfel fiecare ofertant va elabora o propunere tehnica proprie care va cuprinde o descriere/comentariu, articol cu articol, pentru toate cerințele si specificațiile tehnice cuprinse în documentația de atribuire, prin care ofertantul sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu cerințele respective si soluțiile stabilite prin SF și prin documentația de atribuire, o descriere a soluțiilor concepute, a tehnologiei propuse cu detalieră din punct de vedere descriptiv si tehnic a acesteia.

26. INTREBARE:

Avand in vedere complexitatea proiectului cat si tipul contractului (proiectare si executie) avem rugamintea sa decalati termenul de predare al ofertei cu cel putin 2 saptamani.

RASPUNS:

Autoritatea contractanta prelungeste termenul de depunere oferte, in loc de: 25.03.2024 ora 15, ofertele se vor putea depune pana la data de 19.04.2024 ora 15.

In acest sens se va publica o erata de prelungire.

27. INTREBARE:

Referitor la Fisa de date, *capitol II.2.5. Criterii de atribuire, si Instructiuni pentru ofertanti*, in care se specifica faptul ca:

1. Managerul de contract pentru a obtine punctajul de 15 puncte trebuie sa aiba ca experienta similara minim **5 contracte** având ca obiect construcții minim **categoria C, dintre care cel puțin 3 contracte** având ca obiect construcții minim **categoria B**.

2. Seful de santier pentru a obtine 5 puncte trebuie sa aiba ca experienta similara minim **5 contracte** similare având ca obiect construcții minim **categoria C** dintre care cel puțin 1 contract având ca obiect construcții minim **categoria B**.

Va rugam sa confirmati ca:

1. In cazul managerului de contract, pentru 15 puncte, trebuie 2 contracte similare de categorie C si 3 contracte de categorie B.
2. In cazul sefului de santier, pentru 5 puncte, trebuie 4 contracte similare de categorie C si 1 contract de categorie B.

RASPUNS:

Pentru implicarea în minim 5 contracte similare derulate privind execuție lucrări sau proiectare si execuție lucrări având ca obiect construcții minim categoria C (construire / consolidare / consolidare și extindere / modernizare / reabilitare), **dintre care cel puțin 3 contracte având ca obiect construcții minim categoria B**, în care să fi avut atribuții de manager de contract/proiect coordonator al echipei Contractantului – 15 puncte.

Pentru implicarea în minim 5 contracte similare derulate privind execuție lucrări sau proiectare si execuție lucrări având ca obiect construcții minim categoria C (construire / consolidare / consolidare și extindere / modernizare / reabilitare), **dintre care cel puțin 1 contract având ca obiect construcții minim categoria B**, în care să fi avut atribuții de Sef santier – 5 puncte

Confirmam:

1. In cazul managerului de contract, pentru a obtine punctajul de 15 puncte trebuie sa aiba ca experienta similara minim **5 contracte** având ca obiect construcții minim **categoria C**, trebuie 2 contracte similare de categorie C si **minim 3 contracte de categorie B**.
2. In cazul sefului de santier, pentru a obtine 5 puncte trebuie sa aiba ca experienta similara, 4 contracte similare de categorie C si **1 minim contract de categorie B**.

28. INTREBARE:

SOLICITARE DE CLARIFICARE nr.1

Solicitam planurile in pdf nativ sau format dwg pentru a putea verifica si calcula cantitatile de lucrari.

RASPUNS:

5. Răspuns pentru întrebarea nr. 28:
Atașat prezentei adrese găsiți planșele în format editabil dwg.;

29. INTREBARE:

SOLICITARE DE CLARIFICARE nr. 2

Pentru elaborarea unei oferte financiare competitive si pentru o evaluare unitara a tuturor participantilor la prezenta procedura, va adresam rugamintea de a posta liste de cantitati estimative de la faza S.F., in urma carora s-au elaborat devizele pe obiecte si devizul general.

RASPUNS:

6. Răspuns pentru întrebarea nr. 29:
În conformitate cu H.G. nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și H.G. nr. 1116 din 2023 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 907 din 2016, la faza de elaborare S.F. (studiu de fezabilitate) nu este necesară și în consecință nu au fost elaborate liste de cantități, acestea urmând să fie realizate la faza P.T. + D.D.E.;

30. INTREBARE:

SOLICITARE DE CLARIFICARE nr. 3

Intelegand importanta si complexitatea acestui proces de licitatie, dorim si solicitam respectuos prelungirea termenului de depunere a ofertelor, in vederea asigurarii unei competitii sanatoase si a posibilitatii noastre de a prezenta o oferta completa, detaliata si competitiva. Avand in vedere cerintele specifice ale acestei proceduri si volumul considerabil de informatii si documente necesare, consideram ca perioada actuala nu este suficienta pentru a ne desfasura activitatile de pregatire in mod corespunzator.

Prin acordarea unei prelungiri a termenului de depunere a ofertelor, vom putea sa examinam in detaliu cerintele si specificatiile solicitate, sa efectuam o analiza amanuntita a pietei si sa identificam cele mai potrivite solutii tehnice si comerciale, asigurand astfel o propunere viabila si competitiva.

Avand in vedere complexitatea acestui proces si necesitatea noastra de a asigura o abordare profesionista si completa, va rugam sa luati in considerare prelungirea termenului de depunere a ofertelor pana la data de 15.04.2024. Aceasta perioada suplimentara va permite atat noua, cat si celorlalti potentiali ofertanti, sa ne dedicam in mod adecvat pregatirii propunerilor noastre.

Suntem de parere ca o prelungire a termenului de depunere a ofertelor va contribui la obtinerea unei competitii corecte si transparente, iar rezultatul final va fi un contract incheiat cu

cel mai buni ofertant, care sa asigure indeplinirea obiectivelor proiectului intr-un mod eficient si eficace. Va asiguram ca, in cazul acordarii prelungirii solicitate, vom respecta cu strictete noul termen si ne vom asigura ca oferta noastra va fi depusa in timp util si in conformitate cu toate cerintele stabilite.

RASPUNS:

Autoritatea contractanta prelungeste termenul de depunere oferte, in loc de: 25.03.2024 ora 15, ofertele se vor putea depune pana la data de 19.04.2024 ora 15.

In acest sens se va publica o erata de prelungire.

31. INTREBARE:

Avand in vedere complexitatea documentatiei tehnice si timpul insuficient pentru elaborarea unei propuneri tehnice care sa raspunda in totalitate cerintelor autoritatii contractante, va rugam sa prelungiti perioada de depunere a ofertelor cu minim 20 zile.

RASPUNS:

Autoritatea contractanta prelungeste termenul de depunere oferte, in loc de: 25.03.2024 ora 15, ofertele se vor putea depune pana la data de 19.04.2024 ora 15.

In acest sens se va publica o erata de prelungire.

32. INTREBARE:

1. In devizul general al investitiei nu sunt prevazute sume la capitolul 6- Cheltuieli pentru pregatire personal de exploatare si probe tehnologice si teste.

Va rugam sa clarificati daca aceste activitati fac obiectul contractului.

RASPUNS:

Aceste activitati fac obiectul contractului.

Incadrarea ofertei se va face tinand cont de estimarea totala a achizitiei, respectiv: 112.403.618,00 lei fara TVA.

Autoritatea contractanta a publicat pragurile valorice la punctul II.1.4. in fisa de date, ca titlu de recomandare rezultate in urma SF.

33. ÎNTREBARE:

2. Va rugam sa ne comunicati pe unde se va devia retea publică de conducte de canalizare si pluvială DN 300 mm fata de amplasamentul studiat.

RASPUNS:

8. Răspuns pentru întrebarea nr. 33:

Rețelele existente se vor reloca în cadrul documentațiilor la faza D.T.A.C. și/sau P.T. + D.D.E. astfel încât să permită amplasarea noului imobil fără a stânjeni buna funcționare a acestora. Este necesar ca soluția de relocare propusă în etapele de mai sus să fie prezentată, respectiv acceptată de compania de apă Someș S.A.;

34. ÎNTREBARE:

În specificațiile tehnice ale documentației de atribuire, se face referire la asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții. Având în vedere importanța acestui aspect pentru realizarea obiectivului în conformitate cu termenele și asigurarea funcționării corespunzătoare a obiectivului, vă solicităm să clarificați dacă asigurarea utilităților în afara limitei amplasamentului cade în sarcina ofertantului și dacă da unde este inclusă în cadrul listelor de cantități, sau dacă aceste utilități sunt disponibile până la limita amplasamentului. Dacă acesta este cazul, vă rugăm să puneți la dispoziție întreaga documentație relevantă, respectiv aviz tehnic de racordare și proiect tehnic de racordare pentru a permite evaluarea corectă a condițiilor și responsabilităților implicate.

Vă rugăm să ne furnizați detalii clare cu privire la responsabilitățile fiecărei părți în ceea ce privește asigurarea utilităților necesare până la limita amplasamentului.

RASPUNS:

9. Răspuns pentru întrebarea nr. 34:

În timpul întocmirii documentației tehnice la faza S.F., în devizul general au fost introduse sume pentru asigurarea bransamentelor la limita de proprietate. Totodată vă comunicăm faptul că, pentru executarea lucrărilor de branșare, societățile de distribuție a utilităților au de regulă societăți de execuție agreate de acestea.;

35. ÎNTREBARE:

1. Referitor la instalatia de date voce, va rugam sa clarificati daca echipamentele active, cum ar fi: switch, router, fac obiectul contractului.
Daca fac obiectul , va rugam sa specificati ce caracteristici au echipamenetele.

RASPUNS:

10. Răspuns pentru întrebarea nr. 35:

Echipamentele active cum ar fi: switch, router, fac obiectul contractului, acestea având caracteristicile de mai jos:

- *Punctele de acces radio (AP) în benzile de frecvență 2.4GHz și 5GHz, vor fi cablate prin cablu de cupru S/FTP 800/23, cat. 7, la rack-urile de nivel și conectate la echipamentele de tip switch. Acestea vor suporta pentru alimentare tehnologia POE+ IEEE 802.3at/af, cu posibilitate de configurare și gestionare centralizată de pe controller.;*
- *Rack complet echipat. Dulap de pardoseală echipat cu: tăvi, ventilator 230V și ușă cu yallă NVR capabil FullHD audio-video, HDD dedicat CCTV, Router + switch cu management 16G 10/100/1000Mbps, Switch PoE CCTV cu management 24G, Switch cu management 10/100/1000 32G, Convertizor semnal FO-PTF, UPS, Patch panel-uri, Patch cord-uri, Organizatoare, Powerbar, Accesorii și material mărunt.*

36. INTREBARE:

2. Va rugam sa ne comunicati daca sistemul de sonorizare are rol de EVAC? Daca da, se doresc prevazut difuzoare in fiecare camera?

RASPUNS:

11. Răspuns pentru întrebarea nr. 36:

Sistemul de sonorizare nu are rol de evacuare. În cadrul instalației de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu se găsesc sirene acustice de interior și exterior.;

37. INTREBARE:

3. In conformitate cu prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor , sistemele de securitate - supraveghere video , control acces si detectie efracție - se vor proiecta in urma unei analize la securitate fizica efectuata de beneficiar.

In situatia in care in urma analizei, rezulta ca vor fi necesare mai multe echipamente decat cele prevazute in SF, va rugam sa ne confirmati ca se vor aplica prevederile contractuale, respectiv vor fi considerate modificari la contract, fapt ce implica incheierea unui act aditional valoric.

RASPUNS:

Analiza la securitatea fizica se va realiza la faza de proiectare, de catre ofertantul desemnat castigator, fara costuri suplimentare.

Instalatiile si echipamentele care nu au fost precizate in SF sau caietul de sarcini si care pot fi introduse in proiect la cererea beneficiarului se vor stabili la faza PT fara modificarea valori contractate alocate.

38. INTREBARE:

Va rugam sa ne comunicati datele si orele la care putem vizita amplasamentul

RASPUNS:

Amplasamentul se poate vizita în perioada 20-21 si 25 martie 2024 (între orele 8.30 -14.00) cu programare prealabila, cu cel puțin o zi înainte, solicitarea de vizită a amplasamentului se face în scris pe mail la adresa pnrr@mnit.ro si cc: secretariat@mnit.ro . La cerere se pot stabili de comun acord si alte date de vizitare.

Observație! Confirmările nu se fac pe telefon!

39. INTREBARE

Buna ziua, In vederea participarii la aceasta licitatie, dorim sa facem o vizita la amplasament. Va rugam sa ne comunicati data si ora disponibila in acest sens. Va multumim !

RASPUNS:

Amplasamentul se poate vizita în perioada 20-21 si 25 martie 2024 (între orele 8.30 -14.00) cu programare prealabila, cu cel puțin o zi înainte, solicitarea de vizită a amplasamentului se face în scris pe mail la adresa pnrr@mnit.ro si cc: secretariat@mnit.ro . La cerere se pot stabili de comun acord si alte date de vizitare.

Observație! Confirmările nu se fac pe telefon! .

40. INTREBARE

Avand in vedere complexitatea prezentei proceduri, respectiv realizarea unei oferte tehnice si financiare cat mai competitive si reale, va rugam sa decalati termenul limita pentru depunerea ofertelor cu minimum 20 zile.

RASPUNS:

Autoritatea contractanta prelungeste termenul de depunere oferte, in loc de: 25.03.2024 ora 15, ofertele se vor putea depune pana la data de 19.04.2024 ora 15.

In acest sens se va publica o erata de prelungire.

41. INTREBARE

Totodată, avem rugămintea să puneți la dispoziția ofertanților listele de cantitati estimative de la faza S.F., in urma carora s-au elaborat devizele pe obiecte si devizul general, precum și planurile in pdf nativ sau format dwg pentru a putea verifica cantitatile de lucrari.

RASPUNS:

12. Răspuns pentru întrebarea nr. 41:

În conformitate cu H.G. nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și H.G. nr. 1116 din 2023 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 907 din 2016, la faza de elaborare S.F. (studiu de fezabilitate) nu este necesară și în consecință nu au fost elaborate liste de cantități, acestea urmând să fie realizate la faza P.T. + D.D.E.. Totodată, atașat prezentei adrese găsiți planșele în format editabil dvg.;

42. INTREBARE

Va rugam sa transmiteti lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari ce se va oferta

RASPUNS:

13. Răspuns pentru întrebarea nr. 42:

În conformitate cu H.G. nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și H.G. nr. 1116 din 2023 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 907 din 2016, la faza de elaborare S.F. (studiu de fezabilitate) nu este necesară și în consecință nu au fost elaborate liste de cantități, acestea urmând să fie realizate la faza P.T. + D.D.E.

Având în vedere că proiectul a fost realizat la faza S.F., în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907 din 2016 nu este necesară și în consecință nu au fost elaborate fișe tehnice pentru echipamente și dotări, bugetarea acestora fiind raportată la echipamente și dotări similare care pot acoperi caracteristicile necesare prezentelor soluții tehnice.

43. INTREBARE

In Anexa Formular 7 cap.4.6 Active necorporale. Va rugam sa precizati daca acest capitol se oferteaza/a fost inclus in valoarea estimata. Daca da va rugam sa transmiteti detalii

RASPUNS:

14. Răspuns pentru întrebarea nr. 43:

Capitolul 4.7. din devizul general – varianta maximală „active necorporale” nu se ofertează;

44. INTREBARE

Va rugam sa mentionati daca dupa intocmirea Proiectului Tehnic se pot reloca/compensa valorile intre capitolele/subcapitolele de lucrari fara depasirea valorii oferate.

RASPUNS:

In principiu dupa intocmirea Proiectului Tehnic se pot reloca/compensa valorile intre capitolele/subcapitolele de lucrari fara depasirea valorii oferate, dar numai cu aprobarea scrisă a finanțatorului – MIPE

45. INTREBARE

Va rugam sa ne puneti la dispozitie listele de cantitati pe baza carora s-a stabilit valoarea estimate a investitiei, intrucat am constatat ca este subevaluata, fiind astfel imposibil sa prezentam o oferta completa si conforma cu cerintele din Studiul de fezabilitate.

RASPUNS:

15. Răspuns pentru întrebarea nr. 45:

În conformitate cu H.G. nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și H.G. nr. 1116 din 2023 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 907 din 2016, la faza de elaborare S.F. (studiu de fezabilitate) nu este necesară și în consecință nu au fost elaborate liste de cantități, acestea urmând să fie realizate la faza P.T. + D.D.E.;

46. INTREBARE

Deasemenea, va rugam sa decalati termenul de depunere al ofertelor cu minim 20 zile

Omisiunea sau respingerea prezentei cereri de decalare a termenului de depunere a ofertelor va conduce la contestarea documentației de atribuire fiind, în acel caz, evidentă conduita obstructionista a autorității contractante, posibilitatea de participare in procedura a ofertantilor fiind îngrădită.

RASPUNS:

Autoritatea contractanta prelungeste termenul de depunere oferte, in loc de: 25.03.2024 ora 15, ofertele se vor putea depune pana la data de 19.04.2024 ora 15.

In acest sens se va publica o erata de prelungire.

47. INTREBARE

Având în vedere complexitatea documentației de atribuire, care include atât proiectare, cât și execuție, precum și importanța unei analize amănunțite și a unei documentări riguroase pentru ca operatorii economici să poată elabora propuneri de oferte conforme cu cerințele și să contribuie la realizarea obiectivului de investiție în termenul și calitatea solicitată, incluzând soluții tehnice moderne și accesibile pentru menținerea unui climat competitiv sănătos, este esențial ca oferta să prezinte o modalitate de execuție realistă.

Pentru a asigura o ofertă adecvată, este necesar un timp suplimentar pentru elaborare. În acest sens, vă rugăm să luați în considerare posibilitatea decalării termenului de depunere a ofertelor cu cel puțin 10 zile lucrătoare, oferind astfel operatorilor economici suficient timp pentru a pregăti propunerile în mod corespunzător.

RASPUNS:

Autoritatea contractanta prelungeste termenul de depunere oferte, in loc de: 25.03.2024 ora 15, ofertele se vor putea depune pana la data de 19.04.2024 ora 15.

In acest sens se va publica o erata de prelungire.

48. INTREBARE

1. Va rugam sa clarificati daca verificarea proiectelor face obiectul contractului.

RASPUNS:

Verificarea proiectului tehnic nu face obiectul contractului.

49. INTREBARE

2. In caietul de sarcini se gaseste urmatoarea descriere:

„INTERVENȚII ASUPRA ARBORILOR ȘI A PLANTELOR PERENE DUPĂ AMENAJARE

- Se va interveni anual după caz la îndepărtarea ramurilor diforme, a ramurilor bolnave, a ramurilor rupte, a celor care au crescut în interiorul coroanei și pe trunchi.
- Se va administra pe perioada de vegetație în primii patru ani apă la platanii nou plantați, o cantitate suficientă de circa 100 de litri odată pe săptămână în mod normal sau de ori în caz de secetă. Administrarea se va face în jurul trunchiului, în zona balorului de rădăcini, pentru stimularea creșterii se poate administra îngrășământ organic natural.
- Tunderea în formă a arbuștilor decorativi, prin îndepărtarea ramurilor ce ating solul, a celor diforme, indoite și rupte.
- Se vor curăța plantele perene de părțile uscate, la sfârșit lunii Februarie, începutul lunii Martie, când se pot și înlocui plantele distruse din timpul iernii. Se poate administra o doză de îngrășământ organic ecologic cu eliberare lentă, sub forma de granule, pentru a avea plante mai viguare și sănătoare pe tot parcursul anului”

Va rugam sa clarificati daca aceste operatiuni fac obiectul contractului.

RASPUNS:

16. Răspuns pentru întrebarea nr. 49:

Caracteristicile menționate în Caietul de sarcini cu privire la lucrările de întreținere a spațiilor verzi amenajate nu fac obiectul prezentului contract, acestea din urma fiind lucrări care sunt în sarcina beneficiarului în vederea păstrării unui spațiu verde curat și îngrijit;

50. INTREBARE

3. In formularul 10, la pagina 25 se gaseste cerinta:

.....
Pentru personalul nominalizat, ofertantul va prezenta dovada accesului la specialistii nominalizati in cadrul propunerii tehnice, respectiv CV, declaratie de disponibilitate, fisa de post, recomandari, contracte indiv.de munca, acte de studii sau orice docum. Relevante.

Va rugam sa clarificati pentru care personal trebuie prezentate aceste documente, deoarece in caietul de sarcini exista lista personalului minim pentru care se solicita prezentarea de documente, insa in formularul 10 este o cerinta generalizata din care ar rezulta ca trebuie prezentate documente inclusiv pentru personalul suplimentar pe care-l nominalizeaza ofertantii.

RASPUNS:

A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 4.

51. INTREBARE

1. Va rugam sa clarificati care este inaltimea maxima acceptata, avand in vedere ca atat in "Fisa de date" cat si in Studiul de Fezabilitate este specificata "Inaltime totala cladire: 16,47m" iar in PUZ – partea scrisa este mentionat Regimul de inaltime propus: $H_{max} = 15\text{ m}$

Extras "Fisa de date":

Detalierea suprafețelor de construcție propuse este următoarea:

suprafață teren 15.583 mp, suprafață construită la sol 5.941,52 mp, suprafață construită parter 3.863,10 mp, suprafață construită etaj 1.470,58 mp, suprafața construită desfășurată 11.127,52 mp, procent de ocupare a terenului 24,79%, coeficient de utilizare a terenului 0,71, înălțime cornișă maxim 16,37 m, înălțime totală clădire 16,47 m.

Extras "Studiu de fezabilitate":

Varianta 2 (varianta maximală – varianta recomandată)

- Categoria de importanță – B – (Conform HGR Nr.766/1997)
- Clasa de importanță – II – (Conform codului de proiectare seismică P100/2013)
- Suprafață teren: 15,583.00mp
- Suprafață construită subsol: 5,941.52mp
- Suprafață construită parter: 3,863.10mp
- Suprafață construită etaj: 1,470.58mp
- Suprafață construită desfășurată: 11.127,52mp
- Procent de ocupare al terenului: 24.79%
- Coeficient de utilizare al terenului: 0.71
- Regim de înălțime: S+P+1E
- Înălțime cornișă: variabil (maxim 16.37m)
- Înălțime totală clădire: 16.47m

Extras PUZ partea scrisa:

1.6. Regim tehnic (conform Studiu de fezabilitate):

Suprafața construită la sol propusă:	cca 4000mp
Suprafața desfășurată propusă:	cca 16.000mp Complex Muzeal
POT	existent 0% / maxim 60%
CUT	existent 0% / maxim 2,2
Regim de înălțime propus:	S+P+2E, H max. 15m

RASPUNS:

Inaltimea maxima acceptata a cladirii, conform documentatiei avizata la faza SF, este de 16,37m la cornisa si 16,47m inaltimea totala.

52. INTREBARE

2. Avem rugamintea sa ne puneti la dispozitie Formularul Nr.12 – "Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016", care este mentionat in Opisul de pe prima pagina a documentului "Formulare si modele de documente 07.02.2024-semnat" insa nu se regaseste in cadrul acestuia.

RASPUNS:

Se ataseaza formularul solicitat.

53. INTREBARE

3. In cadrul documentului "AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 6010220728589 / 02.08.2022" emis de catre Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Cluj-Napoca, la pct. 8. este mentionat "În zonă Nu exista instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala NAPOCA) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament."

Va rugam sa faceti dovada prin care s-a incercat obtinerea avizelor favorabile si din partea celorlati detinatori conform celor mentionate anterior si care este raspunsul primit.

RASPUNS:

18. Răspuns pentru întrebarea nr. 53:

Avizul de amplasament nr. 6010220728589 specifică la pct. 8 „în zonă nu există instalații electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala Napoca)” fapt pentru care nu a fost necesară depunerea, respectiv obținerea avizelor de amplasament de la alți operatori de distribuție. Conform pct. 5 din avizul amintit, în cazul în care se va emite un nou Certificat de Urbanism pentru etapele și fazele următoare, elaboratorul documentațiilor la faza D.T.A.C. și/sau P.T. + D.D.E. are obligația obținerii unui nou aviz.;

54. INTREBARE

4. In cadrul documentului "AVIZ PRINCIPIU 213807808/25.07.2022" emis de Delgaz Grid SA - Echipa Acces la Retea Gaz Cluj, la pct. 1 este mentionat "Prezentul aviz **nu autorizează** executarea construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor" iar la pct. 2. "În zona supusă analizei există obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale, marcate orientativ pe planul de situație anexat.". Avand in vedere ca in "Planul de situatie" anexat nu a fost marcat niciun obiectiv al sistemului de distributie a gazelor naturale, va rugam clarificati.

RASPUNS:

19. Răspuns pentru întrebarea nr. 54:

Deoarece depunerea și obținerea avizelor s-a făcut electronic, prin email, pentru avizul de principiu nr. 213807808 nu s-a primit din partea operatorului de utilități un plan de situație cu marcarea obiectivelor ale sistemului de distribuție a gazelor.;

55. INTREBARE

5. Avand in vedere complexitatea si volumul mare de muncă asociat obiectivului, vă rugăm să luați în considerare amânarea termenului limită pentru depunerea ofertei.

RASPUNS:

Autoritatea contractanta prelungeste termenul de depunere oferte, in loc de: 25.03.2024 ora 15, ofertele se vor putea depune pana la data de 19.04.2024 ora 15.

In acest sens se va publica o erata de prelungire.

56. INTREBARE

Va rugam sa ne comunicati daca este posibila disponibilizarii de fonduri suplimentare.

RASPUNS:

La ora actuala, nu este posibila disponibilizarea de fonduri suplimentare.

57. INTREBARE

Va rugam sa ne indicati persoana de contact cat si data disponibila pentru programarea unei vizite de amplasament.

RASPUNS:

Amplasamentul se poate vizita în perioada 20-21 si 25 martie 2024 (între orele 8.30 -14.00) cu programare prealabila, cu cel puțin o zi înainte, solicitarea de vizită a amplasamentului se face în scris pe mail la adresa pnrr@mnit.ro si cc: secretariat@mnit.ro . La cerere se pot stabili de comun acord si alte date de vizitare.

Observație! Confirmările nu se fac pe telefon! .

58. INTREBARE

Va rugam sa confirmati ca exista posibilitatea nominalizarii aceleasi persoane pentru mai multe pozitii daca aceasta detine competențele necesare îndeplinirii cerințelor caietului de sarcini, cu respectarea prevederilor legale din domeniul construcțiilor.

RASPUNS:

Nominalizarea aceleiasi persoane pentru mai multe pozitii nu este admisa. Fiecare expert, chiar daca detine competentele necesare, se poate nominaliza o singura data, pentru o singura pozitie.

59. INTREBARE

La pagina 5 din Fisa de date se mentioneaza ca perioada de garantie a lucrarilor va fi de minim 72 de luni pentru punctajul maxim de 5 puncte.

Ținând cont ca perioada de garantie acordata lucrarilor este si factor de evaluare a ofertelor va rugam sa precizati daca perioada de garantie se refera exclusiv la lucrarile de constructii si instalatiile aferente acestora (instalatiile electrice sanitare, termice, de gaze, de ventilatie, de climatizare/conditionare aer, de alimentare cu apa si de canalizare).

Va rugam sa confirmati ca perioada de garantie acordata tuturor echipamentelor/utilajelor este cea data de producator (2 ani) si este diferita de garantia lucrarilor, care este si factor de evaluare.

Pentru claritate, prin echipamente/utilaje ne referim la acel produs care are in componenta sa parti in miscare si/sau electronice si/electrice.

RASPUNS:

Perioada de garantie se refera exclusiv la lucrarile de constructii si instalatiile aferente acestora (instalatiile electrice sanitare, termice, de gaze, de ventilatie, de climatizare/conditionare aer, de alimentare cu apa si de canalizare).

Perioada de garantie acordata tuturor echipamentelor/utilajelor se va stabili la faza PT.

60. INTREBARE

Va rugam sa clarificati ce numar de lifturi persoane se va monta, având în vedere ca la pagina 55 si pagina 66 din caietul de sarcini sunt trecute 2 ascensoare persoane si pe planse numaram 3 bucati de ascensoare de persoane;

RASPUNS:

20. Răspuns pentru întrebarea nr. 60:

Prin documentația tehnică avizată, la faza S.F., se propune montarea unui număr de 4 lifturi pentru persoane și a unei platforme pentru transportul exponatelor / materialelor.;

61. INTREBARE

Va rugam sa ne transmiteti lista depozitelor care adăpostesc obiecte cu cerințe de securitate sporite mentionate la pagina 20 si pagina 22 din caietul de sarcini precum si cerintele specifice de securitate pentru acestea. Este necesara aceasta lista pentru a evalua numarul si specificatiile tehnice ale usilor si ale peretilor de inchidere a depozitelor.

RASPUNS:

Potrivit caiet de sarcini: pag 22 - "Compartimentările interioare se vor realiza cu uși și pereți rezistenți la foc, conform specificațiilor din scenariul de securitate la incendiu (SSI). Nu se acceptă compartimentări din gips-carton și folosirea unor materiale necorespunzătoare, care să nu răspundă cerințelor obligatorii din SSI sau cerințelor de siguranță la efracție a depozitelor.

Ușile de acces în depozite și pe circulațiile care duc la depozite, trebuie să fie cu deschidere dublă, cu înălțime și lățime suficiente, să se închidă automat, să aibă bară antipanică și să se poată bloca în poziția larg-deschisă, pentru a permite introducerea bunurilor voluminoase în spațiile respective cu mijloace speciale de transport. Ușile depozitelor care adăpostesc obiecte cu cerințe de securitate sporite (Depozit tezaur sau Cabinet Numismatic, de exemplu) vor fi uși blindate tip seif, conform cerințelor de siguranță în vigoare.."

Lista depozitelor care adăpostesc obiecte cu cerințe de securitate sporite precum si cerintele specifice de securitate pentru acestea se vor definitiva la intocmirea PT, conform legislatiei în vigoare.

62. INTREBARE

Având în vedere complexitatea cerințelor din Caietul de Sarcini și Fișei de date, capitolul IV.4. Prezentarea ofertei, vă rugăm să acceptați decalarea termenului de predare al ofertelor cu 20 de zile calendaristice.

RASPUNS:

Autoritatea contractanta prelungeste termenul de depunere oferte, in loc de: 25.03.2024 ora 15, ofertele se vor putea depune pana la data de 19.04.2024 ora 15.

In acest sens se va publica o erata de prelungire.

63. INTREBARE

Din dorința de analiză cât mai amănunțită a proiectului, a depunerii unei oferte complete și corecte, și în același timp datorită volumului mare de muncă pentru pregătirea ofertei, ce presupune și servicii de proiectare, solicităm prelungirea termenului de depunere a licitației, cu două săptămâni

RASPUNS:

Autoritatea contractanta prelungeste termenul de depunere oferte, in loc de: 25.03.2024 ora 15, ofertele se vor putea depune pana la data de 19.04.2024 ora 15.

In acest sens se va publica o erata de prelungire.

64. INTREBARE

Conform HG 862 din 2016 pentru clădiri noi prevăzute cu subsol, având destinația pentru cultură, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă. În piesele desenate ale documentației SF puse la dispoziție acest adăpost nu este cuprins. Vă rugăm să clarificați dacă el trebuie să se înscrie în suprafața desfășurată estimată sau va fi considerat o suprafață suplimentară.

RASPUNS:

21. Răspuns pentru întrebarea nr. 64:

În conformitate cu legislația în vigoare și în consecință, așa cum reiese din adresa nr. 2602/22/SU-CJ din 22.08.2022 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj, la data elaborării documentației la faza S.F., beneficiarul investiției nu a solicitat explicit obținerea avizului de securitate la incendiu în etapa S.F. Prin urmare, ofertantul desemnat câștigător va avea obligația întocmirii documentației de securitate la incendiu și obținerea avizului de securitate la incendiu și avizului de protecție civilă. Modalitatea de integrare a adăpostului de protecție civilă în suprafața construită desfășurată cuprinsă la faza S.F. va fi stabilită împreună cu beneficiarul la momentul elaborării documentației la faza D.T.A.C. și/sau P.T. + D.D.E.;

65. INTREBARE

În cadrul soluțiilor de optimizare a spațiilor prevăzute în SF (variantea maximală) se pot reduce suprafețele utile destinate fiecărei funcțiuni?

RASPUNS:

4. Răspuns pentru întrebarea nr. 65:

Referitor la posibilitatea de optimizare a spațiilor prevăzute în documentația la faza S.F., vă comunicăm faptul că, aceste suprafețele au rezultat în baza cerințelor din caietul de sarcini și a discuțiilor purtate cu beneficiarul. În consecință, posibilitatea de optimizare a spațiilor în etapele viitoare, va fi stabilită împreună cu beneficiarul la momentul elaborării documentației la faza D.T.A.C. și/sau P.T. + D.D.E.;

66. INTREBARE

Precizați dacă instalațiile și echipamentele care nu au fost precizate în SF sau caietul de sarcini și care pot fi introduse în proiect la cererea beneficiarului fac obiectul unor sume suplimentare.

RASPUNS:

Instalațiile și echipamentele care nu au fost precizate în SF sau caietul de sarcini și care pot fi introduse în proiect la cererea beneficiarului se vor stabili la faza PT fără modificarea valorii contractate alocate.

67. INTREBARE

Costurile amenajării spațiilor expoziționale descrise la capitolul Cerințe specifice pentru spațiul de expoziție muzeală sunt cuprinse în suma maximă estimativă?

RASPUNS:

1. Răspuns pentru întrebarea nr. 67:

Referitor la costurile amenajărilor spațiilor expoziționale, vă transmitem faptul că acestea au fost bugetate în cadrul Devizului General – Varianta maximală din cadrul S.F.;

68. INTREBARE

Vă rugăm să ne puneți la dispoziție o listă cu dimensiunile și numărul vitrinelor de expoziție și cu specificațiile pieselor care trebuie expuse (gabarite, greutate)

RASPUNS:

2. Răspuns pentru întrebarea nr. 68:

Referitor la solicitarea de la întrebarea nr. 68 vă transmitem faptul că, în cadrul documentației tehnice și a caietului de sarcini la faza S.F. nu au fost detaliate caracteristici cu privire la dimensiunea și numărul vitrinelor. Acestea au fost introduse și bugetate în Devizul general la capitolul 4.5. „dotări” iar numărul și dimensiunea acestora se va stabili împreună cu beneficiarul la momentul elaborării documentației la faza D.T.A.C. și/sau P.T. + D.D.E.

69. INTREBARE

la pagina 43 se specifică: în salile de expoziții, unde va fi necesară o mobilitate a exponatelor și a mobilierului pe care acestea se așază, inclusiv iluminare de punere în valoare și sursa de internet, se va prevedea pardoseala flotantă și finisaje în concordanță cu aceasta. La pagina 53 se specifică Pentru componenta de spații expoziționale și interacțiune cu publicul se propune realizarea unor pardoseli din mozaic turnat, antiderapant și destinat traficului intens, cu rezistență mecanică ridicată pentru a permite transportul mecanizat al exponatelor cu ajutorul utilajelor (motostivuitoare, transpalet, etc.). Având în vedere că cele două sisteme de pardoseală nu sunt compatibile (mozaicul turnat nu este posibil de montat peste o pardoseală flotantă) pentru care dintre cele două soluții optați?

RASPUNS:

23. Răspuns pentru întrebarea nr. 69:

Documentația tehnică elaborată de S.C. Novartis S.R.L. la faza S.F. nu prevede pardoseli flotante.;

70. INTREBARE

Vă rugăm să precizați care sunt zonele unde stingerea se va realiza obligatoriu cu gaz inert

RASPUNS:

24. Răspuns pentru întrebarea nr. 70:

Stingerea cu gaz inert se va realiza obligatoriu în încăperile unde nu este permisă stingerea cu apă sau alte substanțe care pot dăuna elementelor de patrimoniu. Totodată, în cadrul documentației la faza S.F., stingerea cu gaz inert s-a propus în următoarele încăperi:

Subsol:

- *Depozit ceramică, sticlă, porțelan;*
- *Depozit piatră;*
- *Arhivă;*
- *Sală de expoziție;*
- *Depozit ambalaje, vitrine, mijloace multimedia;*

Parter:

- *Spațiu de carantină (cameră frigorifică);*
- *Spațiu de carantină;*
- *Spațiu de tratament;*
- *Depozit substanțe chimice;*
- *Laborator investigații fizico-chimice;*
- *Laborator restaurare piatră;*
- *Laborator restaurare cărămică, sticlă, porțelan;*
- *Laborator restaurare lemn, lemn policrom, pictură;*
- *Laborator restaurare hârtie, pergamente, carte veche, grafică;*
- *Laborator restaurare textile, piele, blană;*
- *Laborator restaurare metal;*
- *Spațiu depozitare utilaje, manipulare, ambalaje de mari dimensiuni;*
- *Depozit consumabile;*
- *Instalații piese de mari dimensiuni;*
- *Depozit lemn, lemn policrom, icoane, textile, piele + Anexă depozit;*
- *Depozit material osteologic + Anexă depozit;*
- *Depozit metal;*
- *Depozit armament;*
- *Depozit numismatică;*
- *Depozit hârtie, documente, carte veche, etc;*

Etaj:

- *Nu este cazul.*

71. ÎNTREBARE

Va rugăm să precizați care sunt amenajările exterioare care se doresc a fi realizate?

RĂSPUNS:

25. Răspuns pentru întrebarea nr. 71:

Notă: Amenajările descrise mai jos, au fost bugetate și propuse cu titlul orientativ, urmând ca la fazele de elaborare D.T.A.C. și/sau P.T. + D.D.E. să fie detaliate în conformitate cu eventuale cerințe ulterioare ale beneficiarului.

Conform documentației tehnice la faza S.F., amenajările exterioare necesar a fi amenajate sunt următoarele:

- amenajarea incintei cu spații verzi de agrement cuprinzând următoarele:
 - o Plantații de arbori de talie mare, cu tulpină liberă de 2.00m față de cota terenului amenajat și o înălțime minimă a arborelui de 5.00m față de cota terenului amenajat;
 - o Plantații de diverși arbori de talie medie;
 - o Plantații de gazon și spații verzi;
- realizarea în partea vestică a unui acces auto pe amplasamentul studiat;
- realizarea în partea sud-vestică a unei parări cu un număr de 52 de locuri;
- realizarea amenajărilor (trotuare de protecție, platforme, alei pietonale) destinate clădirii propuse;
- realizarea de ziduri de sprijin / taluzarea terenului în vederea executării lucrărilor descrise mai sus;
- amenajarea în partea vestică a amplasamentului, (într-o etapă viitoare) a unui amfiteatru în aer liber;

72. ÎNTREBARE

Numărul de electrostivuitoare solicitat este 6. Această informație este corectă?

RASPUNS:

7. Răspuns pentru întrebarea nr. 72:

La faza S.F. s-a alocat o suma necesară achiziționării echipamentelor de tip electrostivuitoare (în cadrul capitolului 4.5 „dotări” din Devizul General) fără a identifica un număr exact de astfel de utilaje. Numărul exact al acestora se va stabili împreună cu beneficiarul la momentul elaborării documentației la faza D.T.A.C. și/sau P.T. + D.D.E.;

73. ÎNTREBARE

Vă rugăm să precizați dacă în Depozitul armament este necesar prevederea unei sistem de securitate suplimentar

RASPUNS:

8. Răspuns pentru întrebarea nr. 73:

În documentația tehnică la faza S.F. au fost prevăzute soluții tehnice (sistem de control acces, senzori de detectare antiincendiu, senzori de detectare antiefracție), soluții tehnice care au fost cuprinse și bugetate în cadrul capitolului 4.1.2. „lucrări de instalații” din Devizul General.

74. ÎNTREBARE

Vă rog să transmiteți specificații tehnice pentru dotările cerute în cadrul proiectului. Sunt elemente specifice domeniului muzeal și arheologic/restaurare arheologică, a căror caracteristici trebuie stabilite, acestea se pot încadra într-o plajă largă de dimensiuni, specificații care pot crea o diferență de preț majoră :

Depozit ceramică: Cărucior de transport cu laterale demontabile și mâner, cu portanță mare

- Cărucior de transport cu polițe și mâner
- Electro-stivuitor
- Umidificator portabil profesional
- Dehumidificator portabil profesional

Depozit piatră: Cărucior de transport cu laterale demontabile și mâner, cu portanță mare

- Cărucior de transport cu polițe și mâner
- Aspirator de mână
- Electro-stivuitor
- Transpalet elevator cu translație, poziționat astfel încât să faciliteze transportul pe verticală a pieselor de mari dimensiuni

- Platformă de lucru la înălțime
- Umidificator portabil profesional
- Dehumidificator portabil profesional

Depozit osteologic: Cărucior de transport cu laterale demontabile și mâner, cu portanță mare

- Cărucior de transport cu polițe și mâner
- Aspirator de mână
- Electro-stivuitor
- Umidificator portabil profesional
- Dehumidificator portabil profesional

Depozit metale: Cărucior de transport cu laterale demontabile și mâner, cu portanță mare

- Cărucior de transport cu polițe și mâner
- Aspirator de mână
- Electro-stivuitor

Transpalet elevator cu translație, poziționat astfel încât să faciliteze transportul pe verticală a pieselor de mari dimensiuni

Platformă de lucru la înălțime

Umidificator portabil profesional

Dehumidificator portabil profesional

Aspirator de mână

Umidificator portabil profesional

Dehumidificator portabil profesional

Cărucior de transport cu laterale demontabile și mâner, cu portanță mare

Cărucior de transport cu polițe și mâner

Aspirator de mână

Electro-stivuitor

Umidificator portabil profesional

Dehumidificator portabil profesional

Cărucior de transport cu laterale demontabile și mâner, cu portanță mare

Cărucior de transport cu polițe și mâner

Aspirator de mână

Electro-stivuitor

Umidificator portabil profesional

Dehumidificator portabil profesional

Cărucior de transport cu laterale demontabile și mâner, cu portanță mare

Cărucior de transport cu polițe și mâner

Aspirator de mână

Electro-stivuitor

Umidificator portabil profesional

Dehumidificator portabil profesional

Cărucior de transport cu laterale demontabile și mâner, cu portanță mare

- Laborator restaurare metal:

[illegible]

Măști de protecție de înaltă calitate, pentru a vă proteja și proteja alții.

[illegible]

- Laborator restaurare hârtie, pergament, grafică, fotografie:

Mașină de lucru s. arștoză de inox, picior și cu roți și mecanism de lucru, 160x50 cm
Mașină de lucru, picior și cu roți și mecanism de lucru, 160x50 cm, cu suprafață din sticlă securizată și lumiere de lucru, conectată la priză
Sul de lucru suportată de pernițe (din aliaj metalice dure) rezistență chimică, 160x50 cm
Copere metalice de lucru cu picior
Scaun ergonomic
După tratamentul prevăzută cu învelișuri
După tratamentul materiale, din sticlă securizată
După mediul material cu sticlă securizată cu învelișuri
După tratamentul cu apă caldă de apă caldă, acoperite 45 cm
După tratamentul cu apă caldă de apă caldă, acoperite 45 cm
Rușii metalice fixe, cu potoleașă de țesătură, cu acoperite de 60 cm
Fiecare masă de lucru este cu învelișuri, în max. 1 m
Rușii de lucru, cu potoleașă
Panouri de sticlă
Unelte
Carucior de transport cu potoleașă și mâner
Reflector pe pernițe reglabil cu roți (Lumină Daylight)
Lupa cu lumină pe pernițe mobilă
Mașină de lucru - Suport mobil
Presă
Aspirator chimic
Microscop de laborator
Receptoare de lucru selective de lucru
Chivărită dublă din cu pernițe (metal și ceramică)
Cușă metalică, picior (de lucru) cu roți și mecanism de lucru, 160x50 cm
Chivărită dublă din cu pernițe - suport la sticlă de apă și bucătărie, inclusiv prevăzută de apă de potability încluză cu arsură proprie sau încluză la instalația centralizată de alimentare și la curent electric

- Laborator restaurare mobilier, lemn, polimer, plastic:

Mașină de lucru s. arștoză de inox, picior și cu roți și mecanism de lucru, 160x50 cm
Mașină de lucru, picior și cu roți și mecanism de lucru, 160x50 cm, cu suprafață din sticlă securizată și lumiere de lucru, conectată la priză
Sul de lucru suportată de pernițe (din aliaj metalice dure) rezistență chimică, 160x50 cm
Copere metalice de lucru cu picior
Scaun ergonomic
După tratamentul prevăzută cu învelișuri
După mediul material cu sticlă securizată cu învelișuri
După tratamentul materiale, din sticlă securizată 45 cm
După mediul material cu sticlă securizată cu învelișuri 45 cm
Rușii metalice fixe, cu potoleașă de țesătură, cu acoperite de 60 cm
Fiecare masă de lucru este cu învelișuri, în max. 1 m
Rușii de lucru, cu potoleașă
Panouri de sticlă
Unelte
Carucior de transport cu potoleașă și mâner
Reflector pe pernițe reglabil cu roți (Lumină Daylight)
Lupa cu lumină pe pernițe mobilă
Mașină de lucru - Suport mobil
Presă
Aspirator chimic
Microscop de laborator
Receptoare de lucru selective de lucru
Chivărită dublă din cu pernițe (metal și ceramică)
Cușă metalică, picior (de lucru) cu roți și mecanism de lucru, 160x50 cm
Chivărită dublă din cu pernițe - suport la sticlă de apă și bucătărie, inclusiv prevăzută de apă de potability încluză cu arsură proprie sau încluză la instalația centralizată de alimentare și la curent electric

- Laborator restaurare ceramică, sticlă, porțelan, plastic:

Mașină de lucru s. arștoză de inox, picior și cu roți și mecanism de lucru, 160x50 cm
Mașină de lucru, picior și cu roți și mecanism de lucru, 160x50 cm, cu suprafață din sticlă securizată și lumiere de lucru, conectată la priză
Sul de lucru suportată de pernițe (din aliaj metalice dure) rezistență chimică, 160x50 cm
Copere metalice de lucru cu picior
Scaun ergonomic
După tratamentul prevăzută cu învelișuri
După mediul material cu sticlă securizată cu învelișuri
După tratamentul materiale, din sticlă securizată 45 cm
După mediul material cu sticlă securizată cu învelișuri 45 cm
Rușii metalice fixe, cu potoleașă de țesătură, cu acoperite de 60 cm
Fiecare masă de lucru este cu învelișuri, în max. 1 m
Rușii de lucru, cu potoleașă
Panouri de sticlă
Unelte
Carucior de transport cu potoleașă și mâner
Reflector pe pernițe reglabil cu roți (Lumină Daylight)
Lupa cu lumină pe pernițe mobilă
Mașină de lucru - Suport mobil
Presă
Aspirator chimic
Microscop de laborator
Receptoare de lucru selective de lucru
Chivărită dublă din cu pernițe (metal și ceramică)
Cușă metalică, picior (de lucru) cu roți și mecanism de lucru, 160x50 cm
Chivărită dublă din cu pernițe - suport la sticlă de apă și bucătărie, inclusiv prevăzută de apă de potability încluză cu arsură proprie sau încluză la instalația centralizată de alimentare și la curent electric

- Grupul de lucru din laborator:

Mașină de lucru s. arștoză de inox, picior și cu roți și mecanism de lucru, 160x50 cm
Mașină de lucru, picior și cu roți și mecanism de lucru, 160x50 cm, cu suprafață din sticlă securizată și lumiere de lucru, conectată la priză
Sul de lucru suportată de pernițe (din aliaj metalice dure) rezistență chimică, 160x50 cm
Copere metalice de lucru cu picior
Scaun ergonomic
După tratamentul prevăzută cu învelișuri
După mediul material cu sticlă securizată cu învelișuri
După tratamentul materiale, din sticlă securizată 45 cm
După mediul material cu sticlă securizată cu învelișuri 45 cm
Rușii metalice fixe, cu potoleașă de țesătură, cu acoperite de 60 cm
Fiecare masă de lucru este cu învelișuri, în max. 1 m
Rușii de lucru, cu potoleașă
Panouri de sticlă
Unelte
Carucior de transport cu potoleașă și mâner
Reflector pe pernițe reglabil cu roți (Lumină Daylight)
Lupa cu lumină pe pernițe mobilă
Mașină de lucru - Suport mobil
Presă
Aspirator chimic
Microscop de laborator
Receptoare de lucru selective de lucru
Chivărită dublă din cu pernițe (metal și ceramică)
Cușă metalică, picior (de lucru) cu roți și mecanism de lucru, 160x50 cm
Chivărită dublă din cu pernițe - suport la sticlă de apă și bucătărie, inclusiv prevăzută de apă de potability încluză cu arsură proprie sau încluză la instalația centralizată de alimentare și la curent electric

- Spații investigații fizico-chimice:

Masa de lucru suprafață de inox, grosime cu rol și mecanism de faza, 150x80 cm
Brățară metalică/termică omologată prevăzută cu tracțiuni pentru depozitare a acizilor și solvenților, cu lățime extensibilă, cu versatilitate și manevrabilitate grea
Încalzitor cu convector pentru încălzire
Ușa va fi prevăzută cu deschidere spre exterior

- Spații destinate realizării tratamentelor umede:

Masa de lucru suprafață de inox, grosime cu rol și mecanism de faza, 150x80 cm
Brățară metalică/termică omologată prevăzută cu tracțiuni pentru depozitare a acizilor și solvenților, cu lățime extensibilă, cu versatilitate și manevrabilitate grea
Încalzitor cu convector pentru încălzire
Ușa va fi prevăzută cu deschidere spre exterior

- Spații destinate realizării tratamentelor uscate:

Masa de lucru suprafață de inox, grosime cu rol și mecanism de faza, 150x80 cm
Brățară metalică/termică omologată prevăzută cu tracțiuni pentru depozitare a acizilor și solvenților, cu lățime extensibilă, cu versatilitate și manevrabilitate grea
Încalzitor cu convector pentru încălzire
Ușa va fi prevăzută cu deschidere spre exterior

- Spații de carantină:

Masa de lucru suprafață de inox, grosime cu rol și mecanism de faza, 150x80 cm
Brățară metalică/termică omologată prevăzută cu tracțiuni pentru depozitare a acizilor și solvenților, cu lățime extensibilă, cu versatilitate și manevrabilitate grea
Încalzitor cu convector pentru încălzire
Ușa va fi prevăzută cu deschidere spre exterior

- Spații de carantină – camera rece:

Masa de lucru suprafață de inox, grosime cu rol și mecanism de faza, 150x80 cm
Brățară metalică/termică omologată prevăzută cu tracțiuni pentru depozitare a acizilor și solvenților, cu lățime extensibilă, cu versatilitate și manevrabilitate grea
Încalzitor cu convector pentru încălzire
Ușa va fi prevăzută cu deschidere spre exterior

- Spații de tranzit – depozit temporar:

Masa de lucru suprafață de inox, grosime cu rol și mecanism de faza, 150x80 cm
Brățară metalică/termică omologată prevăzută cu tracțiuni pentru depozitare a acizilor și solvenților, cu lățime extensibilă, cu versatilitate și manevrabilitate grea
Încalzitor cu convector pentru încălzire
Ușa va fi prevăzută cu deschidere spre exterior

RASPUNS:

26. Răspuns pentru întrebarea nr. 74:

Având în vedere că proiectul a fost realizat la faza S.F., în conformitate cu prevederile H.G. 907 din 2016 nu este necesară și în consecință nu au fost elaborate fișe tehnice pentru echipamente și dotări, bugetarea acestora fiind raportată la echipamente și dotări similare care pot acoperi caracteristicile necesare prezentelor soluții tehnice.;

Autoritatea contractantă nu detine fișe tehnice a echipamentelor/utajelor/dotarilor, deoarece acestea nu sunt obligatorii la faza de SF.

Se vor pune la dispoziția ofertanților specificațiile tehnice minime privind dotările din laboratoare, care cuprind detalii orientative ale echipamentelor/utajelor/dotarilor, ca titlu de referință în vederea întocmirii ofertelor.

75. INTREBARE

Buna ziua, Referitor la cap. III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, din Fisa de Date, Cerinta nr.1 - Experienta similara in lucrari, va rugam sa clarificati daca pentru contractul Proiectare + Executie lucrari, este necesara categoria B de importanta sau este acceptat si un contract de categoria C. Va multumim!

RASPUNS:

Potrivit fisei de date:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat

1.Ofertantul trebuie să facă dovada că a finalizat în ultimii 5 ani execuția unei construcții similare în cadrul unui contract de lucrări de aceeași natură (ce a inclus proiectarea și execuția lucrărilor), sau maxim 3 contracte, rezultând astfel că operatorul economic în cauză a avut capacitatea de a gestiona construcția unui obiectiv de investiții similar pentru care a fost răspunzător de îndeplinirea indicatorilor de performanță și calitate, din care cel puțin un contract cu obiect proiectare și execuție, și/sau execuție de clădiri din categoria de importanță B sau superioară.

Cerința de calificare referitoare la experiența similară va fi considerată îndeplinită dacă ofertantul va face dovada că a realizat în ultimii 5 ani, în mod corespunzător lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului, lucrări de aceeași natură și complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexității și/sau scopului, cu o valoare cumulată de minim 111.400.000 lei fără TVA, din care cel puțin un contract cu obiect proiectare și execuție, și/sau execuție de clădiri din categoria de importanță B sau superioară

Lucrări similare: lucrări de modernizare și/sau reabilitare și/sau extindere și/sau construcție nouă, cu obiect proiectare și execuție, și/sau execuție de clădiri din categoria de importanță B sau superioară, în conf. cu HG nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare.

Ultimii 5 ani se raportează la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13): Referința de 5 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul limită de depunere a ofertei, așa cum este indicat în anunțul de participare sau orice eventuală erată publicată de către AC.

Prin lucrări duse la bun sfârșit se înțelege:

- *lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.*
- *lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție finală.*

Cerința de calificare referitoare la experiența similară va fi considerată îndeplinită dacă ofertantul va face dovada că a realizat în ultimii 5 ani, în mod corespunzător lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului, lucrări de aceeași natură și complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexității și/sau scopului, maxim 3 contracte cu o valoare cumulată de minim 111.400.000 lei fără TVA, din care cel puțin un contract cu obiect proiectare și execuție, și/sau execuție de clădiri din categoria de importanță B sau superioară.

Tipul celorlalte doua contracte de lucrari pot fi contract cu obiect proiectare și execuție, și/sau execuție de clădiri din categoria de importanță cel puțin C.

76. INTREBARE

Referitor la Fisa de date, *capitol IV.4.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice si Caietul de sarcini*, in care se specifica faptul ca trebuie depuse declaratii de disponibilitate pentru personalul nominalizat, va rugam sa confirmati ca aceste declaratii se depun doar pentru personalul colaborator, iar pentru personalul angajat se depune REVISAL.

RASPUNS:

Obligativitatea prezentarii documentelor justificative privind experienta similara si pregatirea profesionala, respectiv dupa cum urmeaza:

- CV (CV-urile prezentate vor purta numele în clar și semnatura în original a persoanei respective);
- Copii ale diplomelor/atestatelor/altor documente justificative
- Recomandări sau alte documente care dovedesc experiența specifică
- Declarație de disponibilitate/extras Revisal/contracte de muncă, după caz

Se referă la toți experții nominalizați, inclusiv, dacă este cazul, și pentru personalul propriu suplimentar nominalizat.

77. ÎNTREBARE

Va rugăm să transmiteți planșele în format DWG.

RĂSPUNS:

27. Răspuns pentru întrebarea nr. 77:

Atașat prezentei adrese găsiți planșele în format editabil dwg;

78. ÎNTREBARE

Va rugăm să transmiteți listele de cantități aferente studiului de fezabilitate care au stat la baza evaluării investiției.

RĂSPUNS:

28. Răspuns pentru întrebarea nr. 78:

În conformitate cu H.G. nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și H.G. nr. 1116 din 2023 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 907 din 2016, la faza de elaborare S.F. (studiu de fezabilitate) nu este necesară și în consecință nu au fost elaborate liste de cantități, acestea urmând să fie realizate la faza P.T. + D.D.E.;

79. ÎNTREBARE

Referitor la listele de Dotări/Echipamente, unde se găsește specificat "se discută la PTH" va rugăm să confirmați că nu se vor include aceste dotări/echipamente cu prețuri în această etapă a licitației, acestea făcând parte dintr-o altă etapă ulterioară.

RĂSPUNS:

Conform HG 907/2016 la faza SF, proiectantul nu are obligația să întocmească liste de cantități. SF-ul face parte din documentația de atribuire. Listele de cantități se vor întocmi de către proiectant la faza PT.

80. ÎNTREBARE

Având în vedere că pardoseala din mozaic este incompatibilă cu sistemele de încălzire în pardoseală, va rugăm să precizați soluția tehnică pentru înlocuirea ei (de ex. Beton elicopterizat).

RĂSPUNS:

29. Răspuns pentru întrebarea nr. 80:

Din punctul nostru de vedere, datorită specificului spațiilor și a exponatelor / obiectelor cu greutate mare este oportună și fezabilă înlocuirea pardoselii din mozaic cu una din beton elicopterizat cu inserții de cuarț. Totodată, dacă în cadrul documentațiilor la faza D.T.A.C. și P.T. + D.D.E. se optează la cererea beneficiarului pentru înlocuirea soluției tehnice de încălzire a spațiilor (prin eliminarea încălzirii în pardoseală) finisajele pardoselilor pot suferi și alte modificări de material.;

81. INTREBARE

Propunem modificarea Clauzei 6.3 după cum urmează:

Art. 6.3. Aprobarea unei cesiuni de către Beneficiar nu-l va elibera pe Antreprenor de obligațiile care îi revin pentru partea de Contract deja executată sau partea necesionată pentru care se poate reține Garanția de Bună Execuție a Antreprenorului.

Consideram oportună completarea clauzei, astfel: „Garanția de bună execuție se va diminua proporțional cu partea de Contract executată, respectiv necesionată”;

RASPUNS:

Prevederile Clauzei 6.3 din Condițiile Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, Autoritatea Contractantă neavând posibilitatea legală să intervină asupra lor prin Condițiile Speciale întrucât conform H.G. nr. 1/2018 **Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă.**

Pe cale de consecință, Autoritatea Contractantă nu poate interveni asupra Clauzei 16 din Condițiile Generale ale Contractului.

82. INTREBARE

2. Propunem modificarea Clauzei 7.5 după cum urmează:

Art. 7.5. Antreprenorul va fi responsabil de acțiunile, abaterile și neglijența Subcontractanților săi, inclusiv ale subcontractanților acestora de orice nivel, ale agenților sau angajaților lor, ca și cum ar fi acțiunile, abaterile sau neglijența Antreprenorului, ale agenților sau angajaților săi. Aprobarea de către Beneficiar a subcontractării unei părți din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricărei părți a Contractului nu-l va exonera pe Antreprenor de nicio obligație care îi revine potrivit prevederilor Contractului.

Propunem eliminarea sintagmei „inclusiv ale subcontractanților acestora de orice nivel”

RASPUNS:

Prevederile Clauzei 7.5 din Condițiile Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, Autoritatea Contractantă neavând posibilitatea legală să intervină asupra lor prin Condițiile Speciale întrucât conform H.G. nr. 1/2018 **Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă.**

Pe cale de consecință, Autoritatea Contractantă nu poate interveni asupra Clauzei 7.5 din Condițiile Generale ale Contractului.

83. INTREBARE

Propunem modificarea Clauzei 12.11 după cum urmează:

Art. 12.11. Antreprenorul va permite Beneficiarului să inspecteze și să copieze, fără restricții, contabilitatea sa, înregistrările și alte documente privind procedura de depunere a Ofertei și executarea Contractului și să permită auditarea acestora de către experți/auditori desemnați de către Beneficiar. Beneficiarul va fi îndreptățit să producă și să folosească orice astfel de conturi și înregistrări și alte documente ca evidență în caz de dispută.

Solicitam eliminarea sintagmei : " să inspecteze și să copieze, fără restricții, contabilitatea sa, înregistrările și alte documente privind procedura de depunere a Ofertei și executarea Contractului și să permită" , respectiv a tezei finale a articolului: „Beneficiarul va fi îndreptățit să producă și să folosească orice astfel de conturi și înregistrări și alte documente ca evidență în caz de dispută”. Beneficiarul are acces la Raportul auditorului.

RASPUNS:

Prevederile Clauzei 12.11 din Condițiile Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, Autoritatea Contractantă neavând posibilitatea legală să intervină asupra lor prin Condițiile Speciale întrucât conform H.G. nr. 1/2018 **"Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă."**

Pe cale de consecință, Autoritatea Contractantă nu poate interveni asupra Clauzei 12.11 din Condițiile Generale ale Contractului.

84. INTREBARE

Propunem modificarea Clauzei 16.2 după cum urmează:

Art. 16.2.b) 5. Asigurarea răspunderii cu privire la calitatea Lucrărilor

Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform Legii.

Răspunderea Antreprenorului este definită în Legea nr 10/1995, care prevede, la articolul 30, că executantul răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după îndeplinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență (...). Articolul în cauză nu se referă numai la răspunderea executantului, ci a tuturor părților implicate (proiectant, verficator de proiect, fabricanți și furnizori de produse pentru construcții, responsabil tehnic cu execuția, diriginte de șantier și expert tehnic), care răspund în aceeași măsură, potrivit obligațiilor ce le revin, de viciile apărute ulterior. Astfel sensul dat de lege privește o răspundere generală a tuturor celor implicați în realizarea unei investiții, sens denaturant prin HG1/2018 și introducerea unei obligații suplimentare unei singure părți (executant), care excede cerințele din Legea 10/1995. De altfel art 31 a introdus obligația de a încheia asigurări de răspundere civilă profesională pentru proiectanți și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, fără a impune o asigurare similară pentru executanți, deci solicitarea din HG 1/2018 nu poate fi interpretată ca o punere în aplicare a legii 10/1995 în ceea ce privește polița de asigurare "pentru a acoperi întreaga sa răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform Legii". În măsura în care legiuitorul ar fi intenționat să introducă o obligație de asigurare profesională și pentru executant, similar celei stabilite în sarcina proiectanților și a specialiștilor atestați tehnic- profesional, ar fi reglementat-o întocmai prin legea specială (Lg 10/1995)

Mai mult, răspunderea civilă poate fi data pe maximum 20% din valoarea contractului

RASPUNS:

Prevederile Clauzei 16.2.b) 5. din Condițiile Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, Autoritatea Contractantă neavând posibilitatea legală să intervină asupra lor prin Condițiile Speciale .

Pe cale de consecință, Autoritatea Contractantă nu poate interveni asupra Clauzei 16.2.b) 5. din Condițiile Generale ale Contractului.

85. INTREBARE

Art.16.2. a)

"Antreprenorul va obține de la asiguratorii angajamentul de a informa personal și direct Beneficiarul și Supervizorul cu privire la orice eveniment ce poate reduce, anula sau modifica în orice fel asigurarea în cauză. Asiguratorii vor transmite aceste informații în cel mai scurt timp posibil, și în orice caz cu cel puțin 30 de zile înainte de reducerea, anularea sau modificarea asigurării. Beneficiarul își rezervă dreptul de a-l despăgubi pe asigurator în cazul în care Antreprenorul nu plătește prima, fără a afecta dreptul Beneficiarului de a recupera suma astfel plătită și de a solicita ulterior despăgubire pentru potențialele daune rezultate "

-Solicitam eliminarea paragrafului mentionat, intrucat nu se intelege ce angajamente ar trebui sa isi asume asiguratorul . Fiind un contract de lucrari ce va fi semnat de cele 2 parti (antreprenor si beneficiar) nu intelegem care este rostul referirii la obligatiile asiguratorului. Obligatiile asiguratorului apar in conditiile de asigurare CAR.

RASPUNS:

Prevederile Clauzei 16.2. a) din Condițiile Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, Autoritatea Contractantă neavând posibilitatea legală să intervină asupra lor prin Condițiile Speciale intrucat conform H.G. nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă."

Pe cale de consecință, Autoritatea Contractantă nu poate interveni asupra Clauzei 16.2. a) din Condițiile Generale ale Contractului.

86. INTREBARE

Art. 16.2. b)

1. Asigurare pentru daune aduse terților

Antreprenorul va încheia o asigurare de răspundere civilă ce va acoperi vătămări corporale și daune aduse proprietății ce pot fi provocate terților ca urmare a executării Contractului, inclusiv în Perioada de Garanție. Polița de asigurare trebuie să prevadă că Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului, precum și cel al altor antreprenori și terți prezenți pe Șantier, în vecinătatea Șantierului sau în orice alt loc folosit de Antreprenor sunt considerați terți în această asigurare.

Solicitam eliminarea tezei a doua din prezenta clauza: „Polița de asigurare trebuie să prevadă că Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului, precum și cel al altor antreprenori și terți prezenți pe Șantier, în vecinătatea Șantierului sau în orice alt loc folosit de Antreprenor sunt considerați terți în această asigurare”.

Totodata propunem stabilirea unei limite pentru raspunderea civila de despagubire si anume maxim 20% din valoarea proiectului si acceptarea unei singure polite CAR (asigurare lucrarii) care sa contina si raspunderea civila.

RASPUNS:

Prevederile Clauzei 16.2. b) din Condițiile Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, Autoritatea Contractantă neavând posibilitatea legală să intervină asupra lor prin Condițiile Speciale intrucat conform H.G. nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă."

Pe cale de consecință, Autoritatea Contractantă nu poate interveni asupra Clauzei 16.2. b) din Condițiile Generale ale Contractului.

87. INTREBARE

5. Propunem modificarea clauzei 19.1, prg 7, după cum urmează:

Art. 19.1 paragraful 5 Orice eroare descoperită în cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificată pe riscul și răspunderea Antreprenorului, cu excepția celor prevăzute în subclauzele 8.4 și 8.5. Aprobarea de către Supervisor a proiectului elaborat de către Antreprenor nu îl va exonera pe Antreprenor de răspundere asupra proiectului respectiv.

Solicitam eliminarea tezei finale "Aprobarea de către Supervisor a proiectului elaborat de către Antreprenor nu îl va exonera pe Antreprenor de răspundere asupra proiectului respectiv." Consideram ca nu isi are aplicabilitate, tinand cont de faptul ca Supervisorul are competenta de a aproba proiectelele. Prin aprobare se certifica conformitatea documentului. Idem comentariul pentru art. 19.6 teza finala a aliniatului 1).

RASPUNS:

Autoritatea Contractanta mentine clauza contractuala asa cum a fost publicata.

88. INTREBARE

6. Propunem modificarea clauzei 36.3, dupa cum urmeaza:

Art. 36.3. Dacă Antreprenorul nu reușește, în mod nejustificat, să atingă vreun punct de referință la termenul stabilit (luând în considerare reviziile efectuate), Supervisorul va fi îndreptățit să rețină din fiecare Certificat de Plată ulterior o valoare procentuală de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări], cu excepția cazului în care este prevăzută o altă valoare (absolută sau procentuală) în Acordul Contractual. Suma astfel reținută va fi integrată în Certificatul de Plată aferent lunii în care punctul de referință va fi atins.

În situația în care se recuperează întârzierile, la primul Certificat de plată intermediar, sumele reținute vor fi returnate executantului.

RASPUNS:

Prevederile Clauzei 36.3. din Condițiile Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta neavând posibilitatea legală să intervină asupra lor prin Condițiile Speciale întrucât conform H.G. nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă."

Pe cale de consecință, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 36.3. din Condițiile Generale ale Contractului.

89. INTREBARE

7. Propunem modificarea clauzei 36.4, dupa cum urmeaza:

Art. 36.4. În cazul în care Antreprenorul nu finalizează Lucrările (sau un Sector) în Durata de Execuție, după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție], Beneficiarul, cu condiția respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] și fără a afecta alte remedii prevăzute în Contract, va fi îndreptățit să perceapă de la Antreprenor, cu titlu de daune-interese moratorii, penalități de întârziere pentru fiecare zi care se scurge între finalul Duratei de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] și data efectivă de finalizare a Lucrărilor (sau a Sectorului), menționată în procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (în absența unei asemenea mențiuni) certificată de către Supervisor. Cu excepția cazului în care este prevăzută o altă valoare în Acordul Contractual, valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere va fi egală cu Prețul Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului împărțit la Durata de Execuție la semnarea Contractului exprimată în zile. Suma maximă a penalităților de întârziere va fi de 15% din Prețul Contractului la semnarea Contractului.

Propunem reformularea clauzei, astfel încât penalitatea de întârziere să reprezinte 0.04% din Pretul Contractului, suma maximă a acestora fiind de 10% din pretul Contractului la semnarea Contractului.

RASPUNS:

Prevederile Clauzei **36.4.** din Condițiile Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, Autoritatea Contractantă neavând posibilitatea legală să intervină asupra lor prin Condițiile Speciale întrucât conform H.G. nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă."

Pe cale de consecință, Autoritatea Contractantă nu poate interveni asupra Clauzei **36.4.** din Condițiile Generale ale Contractului.

90. INTREBARE

8. Propunem modificarea clauzei 37.15, după cum urmează:

Art. 37.15. În cazul în care, ca urmare a aplicării directe a prevederilor Condițiilor Contractuale sau ale Cerințelor Beneficiarului în condițiile prevăzute la subclauza 37.1 sau a aprobării unei Modificări nesubstanțiale în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice, este necesară încheierea unui act adițional la Contract al cărui singurul scop este de a mări Prețul Contractului astfel încât plățile aferente să poată fi efectuate, Beneficiarul va transmite Antreprenorului actul adițional și Antreprenorul îl va returna, semnat, Beneficiarului în termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act adițional de către Antreprenor nu va prejudicia orice alt drept al Antreprenorului. În cazul în care Antreprenorul nu returnează un asemenea act adițional semnat în termen de 10 zile de la transmitere de către Beneficiar, Antreprenorul este decăzut din dreptul de a beneficia de orice plată suplimentară pe care aplicarea directă a prevederilor Condițiilor Contractuale sau ale Cerințelor Beneficiarului sau aprobarea Modificării nesubstanțiale în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice ar fi putut să o genereze.

Considerăm oportună completarea clauzei după cum urmează: *"În cazul în care Antreprenorul nu returnează **nejustificat** un asemenea act adițional semnat în termen de 10 zile de la transmitere de către Beneficiar, [...]"*

RASPUNS:

Prevederile Clauzei **37.15.** din Condițiile Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, Autoritatea Contractantă neavând posibilitatea legală să intervină asupra lor prin Condițiile Speciale întrucât conform H.G. nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă."

Pe cale de consecință, Autoritatea Contractantă nu poate interveni asupra Clauzei **37.15.** din Condițiile Generale ale Contractului.

91. INTREBARE

9. Propunem modificarea clauzei 38, după cum urmează:

Art. 38. Propunem inserarea unei noi clauze, în cadrul capitolului privind Suspendarea, după cum urmează:

„38.7. Suspendarea executiei lucrarilor nu suspenda curgerea termenului de garantie pentru echipamentele comandate.

RASPUNS:

Prevederile Clauzei **38.** din Condițiile Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, Autoritatea Contractantă neavând posibilitatea legală să intervină asupra lor prin Condițiile Speciale întrucât conform H.G. nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă."

Pe cale de consecință, Autoritatea Contractantă nu poate interveni asupra Clauzei **38.** din Condițiile Generale ale Contractului.

92. INTREBARE

10. Propunem modificarea clauzei 43.5, dupa cum urmeaza:

Art. 43.5. Orice acord pentru închirierea (sub orice formă) de către Antreprenor a unor Lucrări Provizorii și/sau utilaje va conține o prevedere conform căreia, la cererea scrisă a Beneficiarului în termen de 5 zile de la data rezilierii, denunțării unilaterale sau încetării Contractului în conformitate cu prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de către Beneficiar], 65 [Rezilierea de către Antreprenor] sau 66 [Forță majoră și denunțare unilaterală] și cu angajamentul Beneficiarului de a plăti toate costurile implicate în acest sens de la data respectivă, proprietarul va închiria Beneficiarului aceste Lucrări Provizorii și/sau utilaje conform aceluiași termen în care au fost închiriate de către Antreprenor, cu mențiunea că Beneficiarul are dreptul să permită folosirea de către orice alt antreprenor angajat pentru conservarea și/sau finalizarea Lucrărilor.

Solicitam eliminarea tezei finale a acestei clauze: *"proprietarul va închiria Beneficiarului aceste Lucrări Provizorii și/sau utilaje conform aceluiași termen în care au fost închiriate de către Antreprenor, cu mențiunea că Beneficiarul are dreptul să permită folosirea de către orice alt antreprenor angajat pentru conservarea și/sau finalizarea Lucrărilor"*

RASPUNS:

Prevederile Clauzei 43.5. din Condițiile Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, Autoritatea Contractantă neavând posibilitatea legală să intervină asupra lor prin Condițiile Speciale întrucât conform H.G. nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă".

Pe cale de consecință, Autoritatea Contractantă nu poate interveni asupra Clauzei 43.5. din Condițiile Generale ale Contractului.

93. INTREBARE

11. Art. 46.3. – Solicitam eliminarea aplicarii ratei dobanzii de referinta BNR

RASPUNS:

Prevederile Clauzei 46.3. din Condițiile Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, Autoritatea Contractantă neavând posibilitatea legală să intervină asupra lor prin Condițiile Speciale întrucât conform H.G. nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă".

Pe cale de consecință, Autoritatea Contractantă nu poate interveni asupra Clauzei 46.3. din Condițiile Generale ale Contractului.

94. INTREBARE

12. Solicitam acordarea unui avans in cuantumul maxim prevazut de legislatia in vigoare.

RASPUNS:

Avansul se acorda potrivit H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit clauzelor contractuale publicate.

95. INTREBARE

13. Propunem modificarea clauzei 46.6, dupa cum urmeaza:

Art. 46.6 Fiecare plată în avans va fi justificată prin deduceri integrale (100%) din fiecare Situație de Lucrări, respectiv Certificat de Plată. Nu se admit plăți efective decât după deducerea integrală a avansului

Solicitam reformularea clauzei, dupa cum urmeaza, intrucat intra in contradictie cu paragraful 3, al clauzei 46.7.

Fiecare plata in avans va fi justificata prin deduceri proportionale din fiecare Situatie de Lucrari, respective Certificat de Plata, pana la stomarea integrala a avansului.

RASPUNS:

Prevederile Clauzei **46.6**, din Condițiile Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea condițiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Condițiile Speciale intrucat conform H.G. nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă."

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei **46.6**, din Condițiile Generale ale Contractului.

96. INTREBARE

14. Propunem modificarea clauzei 47.2, dupa cum urmeaza

47.2. Antreprenorul, la alegerea sa, poate constitui și furniza Beneficiarului o garanție pentru Sume Reținute (suportând costurile aferente) care va fi emisă de către o instituție bancară autorizată să emită asemenea garanții pe teritoriul Uniunii Europene sau de catre o societate de asigurari agreata de catre Beneficiar și va fi în forma anexată la Contract sau în orice altă formă agreată de către Beneficiar

RASPUNS:

Prevederile Clauzei **47.2**, din Condițiile Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea condițiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Condițiile Speciale intrucat conform H.G. nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă."

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei **47.2**, din Condițiile Generale ale Contractului.

97. INTREBARE

15. Propunem modificarea clauzei 48.3, dupa cum urmeaza :

48.3. Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, dacă Durata de Execuție la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera că prețurile din Oferta Antreprenorului au fost stabilite în baza condițiilor de prețuri și piață în vigoare la Data de Referință și sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat Prețul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la lucrările evaluate pe baza Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a prețurilor curente. Această ajustare va fi determinată prin aplicarea formulei prevăzute în această clauză.

RASPUNS:

Prevederile Clauzei **48.3**, din Condițiile Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea condițiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Condițiile Speciale intrucat conform H.G. nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă."

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei **48.3**, din Condițiile Generale ale Contractului.

98. INTREBARE

16. Propunem modificarea clauzei 64.3, dupa cum urmeaza

Art. 64.3. În termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notificare cu privire la cesiunea de către Antreprenor a unor subcontracte. Antreprenorul va ceda către Beneficiar orice subcontract imediat după primirea notificării Beneficiarului în acest sens.

Solicitam eliminarea tezei finale a clauzei 64.3 *"Antreprenorul va ceda către Beneficiar orice subcontract imediat după primirea notificării Beneficiarului în acest sens."*

RASPUNS:

Prevederile Clauzei **64.3.** din Condițiile Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, Autoritatea Contractantă neavând posibilitatea legală să intervină asupra lor prin Condițiile Speciale întrucât conform H.G. nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă."

Pe cale de consecință, Autoritatea Contractantă nu poate interveni asupra Clauzei **64.3.** din Condițiile Generale ale Contractului.

99. INTREBARE

17. Propunem modificarea clauzei 64.5, dupa cum urmeaza

Art. 64.5. În conformitate cu prevederile subclauzei 43.5, în termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice cerere de încheiere cu proprietarii acestora a unor contracte de închiriere de Lucrări Provizorii și/sau utilaje conform aceluiași termen în care au fost închiriate de către Antreprenor, cu angajamentul Beneficiarului de a plăti toate costurile implicate în acest sens de la data cererii.

Solicitam eliminarea integrală a articolului

RASPUNS:

Prevederile Clauzei **64.5.** din Condițiile Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, Autoritatea Contractantă neavând posibilitatea legală să intervină asupra lor prin Condițiile Speciale întrucât conform H.G. nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă."

Pe cale de consecință, Autoritatea Contractantă nu poate interveni asupra Clauzei **64.5.** din Condițiile Generale ale Contractului.

100. INTREBARE

Va rugăm să ne transmițeti planșele de arhitectură și structură într-un format fisier care poate fi măsurat. De exemplu format PDF generat din programul de proiectare, nu planșe scanate.

RASPUNS:

30. Răspuns pentru întrebarea nr. 100:

Atașat prezentei adrese găsiți planșele în format editabil dwg.;

101. INTREBARE

1. Va rugam sa clarificati continutul Formularului nr.14 in conditiile in care se face referire la elaborarea proiectului tehnic si a faptului ca operatorul economic este implicat sau nu in elaborarea studiului de fezabilitate :

Subsemnatul, (nume și prenume), în calitate de (funcția reprezentant legal al beneficiarului) al (denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, **că nu/am avut calitatea de elaborator al Proiectului tehnic din cadrul proiectului** și sunt ofertant în cadrul procedurii de achiziție publică. Precizez faptul **că implicarea mea în elaborarea studiului de fezabilitate nu este de natură să denatureze concurența** prin apariția unui eventual conflict de interese așa cum este definit în capitolul II, secțiunea 4, "Reguli de evitare a conflictului de interese", în Legea nr. 98/2016.

În condițiile în care în Formularul nr.13 se face referire tot la implicarea operatorului economic în elaborarea studiului de fezabilitate.

RASPUNS:

Se redepune Formularului nr.14

102. ÎNTREBARE

Având în vedere că în doc. Instrucțiuni pentru ofertanți cap. II.2.4. Descrierea achiziției publice durata de implementare a investiției este menționată a fi de 24 de luni din care 6 luni proiectare + 18 luni execuție, iar în doc. Arhitectura parte scrisă Studiu de fezabilitate Capitolul 3.5. graficul orientativ de realizare a investiției menționează o durată de implementare de 36 de luni, compusă din 9 luni proiectare + 27 de luni execuție a lucrărilor vă rugăm clarificați care durată va fi luată în considerare.

31. Răspuns pentru întrebarea nr. 102

Mentionăm că durata de implementare previzionată a investiției este de 24 de luni din care 6 luni proiectare + 18 luni execuție, în așa fel încât lucrarea să fie recepționată maxim la data de 31.12.2026, acest termen fiind stipulat conform Contract de finanțare nr. 1/17.10.2022.